刑法-2026全

- **第一讲 刑法概述（1-14第一阶段）**
  - 1、刑法：犯罪论+后果论
  - 2、刑法表现形式：1+12+1
    - 一个刑法典（1997）、12个修正案、单行刑法（惩治套汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定）
    - 刑法的目的，要兼顾法益保护和规范维护，且要受到伦理道德的约束。法益作为入罪基础，伦理作为出罪的依据。法条、法益、伦理三重筛查
  - 3、刑法一定要有两个价值，一是保护机能（惩罚犯罪，保护法益，包括了保护受害者人权）；一是保障机能（保障人权，限制刑法权）
  - 4、即使在法律中，也要保障犯罪人的人权。这也是为了规范法律，防止岳飞之死的发生。培根说过：“一次犯罪不过污染了水流，而一次不公正的司法却污染了水源。”
- **第二讲 刑法的基本原则**
  - **1、我国刑法有三大基本原则：**
    - **罪刑法定：法无明文规定不为罪、不处罚**
      - 形式侧面：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚
        - 成文：规定犯罪及刑罚的法律必须是立法机关制定的，全国人大及其常委会
          - 行政法规对空白罪状进行补充
        - 事前：从旧兼从轻，禁止不利于行为人的事后法
        - 严格：禁止类推
          - 类推本质上是一种创造法律而非适用法律
          - 有利类推符合限制刑罚权的精神
          - 扩张解释是语言内的极限化，类推是过限化
        - 确定：禁止绝对的不定刑与不定期刑
      - 实质侧面：要求是善法，是明确、合理、人道的
    - **刑法面前人人平等：起点+过程**
    - **罪刑相当：重罪重刑，轻罪轻刑，无罪不刑**
  - **2、立法权、司法权、行政权三权分立。**人组成的任何机构，天然都有败坏倾向。因此对任何机构的权力都要加以严格的约束。权利导致腐败，绝对权力往往导致绝对腐败。
  - **3、成文的罪刑法定：规定【犯罪】及【刑罚】的法律必须是立法机关制定的成文的法律。**行政法规、部门规章和习惯法不得作为刑法的渊源。行政法规可以对犯罪构成的某些方面进行填补。
  - **4、事前的、严格的罪刑法定：禁止不利于行为人的事后法、类推解释。**关于时间上的基本原则，叫【从旧兼从轻】原则。

    - 扩张没有打破语言的边界，但类推会创造新的规则，两者有时候也不是泾渭分明的。
- **5、禁止绝对的不定刑与不定期刑：既要定罪也要量刑。**绝对的不定刑是立法者规定犯罪但不规定刑罚，绝对的不定期刑是法官定罪、监狱量刑。相对不确定的法定刑与相对确定的法定刑都符合实际。
- **6、而罪刑法定的实质侧面：要求刑法是善法，具有明确性、合理性、人道性原则。罪刑法定既是司法原则也是立法原则。**
- **7、刑法面前人人平等。**既包括起点平等也包括过程。平等是权力的平等，是道德的平等，而不是结果的平等。（结果的平等是中国古代这种均田地等贵贱的平等，它唯一的目的就是把强者拉到弱者的地步，体现了弱者对强者的嫉妒，这不叫真正意义上的平等）
- **8、罪刑相当。**重罪重刑，轻罪轻刑，无罪不刑。同时，也包括主客观相当， 主观危险性、客观危害性、犯罪数额越大刑罚越重，自首、减刑、缓刑也都是罪刑相当的体现。

- 第三讲 刑法的解释
    - **1、第一组对立：形式解释和实质解释。**形式解释强调法条的形式逻辑，实质解释强调法律背后的精神。
        - 先考虑法条文字可能具有的含义，再看行为是否具有严重的社会危害性。
        - e.g. 男女之分有染色体说、第二性征说、社会学说还是主观学说。男生变性成女生，那么在刑法中如果他被强奸，是看做女性被强奸；如果是双性人，那么被强奸，也是看做女性被强奸
    - **2、第二组对立：主观解释和客观解释。**主观解释就是探究立法者的立法原意，而客观解释是根据社会生活的实际需要进行解释。
        - 但是实际上我们采用“折中说”，即我们既要采主观解释又要采客观解释。
        - e.g. 1997年立法者规定破坏计算机信息系统罪，当时并无智能手机，按当前社会生活的实际发展，将智能手机解释为计算机也是可以的。
    - 3、按解释的【效力】可分为有权解释和无权解释。
    - **4、立法解释：全国人大及其常委会。包括法律起草说明中的解释，和实施过程中对某些问题发布的专门解释。**
    - **5、司法解释：最高司法机关（两院）就审判和检查工作中具体问题所作的解释。**
    - **6、立法解释先于司法解释适用，当冲突时。**无论是立法解释或司法解释都不能创设规则、不能类推。
    - **7、学理解释：未经国家授权的机关、团体或者个人从理论上或学术上对刑法所作的解释。**学理解释不具有法律约束力，但对刑事立法及刑事司法工作有重要的参考作用，但注意也不能类推。
    - **8、文理解释：对法律条文字义包括词语、概念、标点符号等作出的解释。**文理解释是首选的解释方法。
    - **9、伦理解释：按照立法精神，来阐明法条的真实含义**
        - e.g. 当一个女人睡着了，男性和她发生关系叫强奸。当妻子睡着了，丈夫和她发生关系则不能都是强奸。只有当婚内关系不稳定的时候，才叫婚内强奸
        - **（1）效果：缩小解释、扩大解释**

- ex.为境外机构、组织人员提供国家秘密或情报构成犯罪。将情报解释为关系国家安全和利益、尚未公开的事项。
- ex.将故意杀人中被杀的人解释为精神正常的人。
- **同一法条中不可能既存在扩大又存在缩小解释，无论哪种都不能违背罪刑法定原则。**

- **（2）方法：体系解释、当然解释、同类解释、反对解释、补正解释、目的解释，这些方法可能有重合的地方。**
  - 体系解释：避免断章取义，是单个条文与体系相协调。ex.伪造货币不包括变造货币（真币加工）
    - **体系解释具有相对性，总则规定对分则都有约束力，分则不同罪名的相同语言不一定保持相同的理解。**
    - **任何犯罪不是故意就是过失，条文没说是过失则肯定是故意。故意是明知行为可能发生危害社会的结果。**
    - ex.奸淫不满14岁的幼女，以强奸论处，从重处罚。（故意+明知）
  - **当然解释：举轻以明重，举重以明轻。**
    - 举轻以明重，属于入罪型。只有同时符合形式、实质，才是扩张性的当然解释，才符合罪刑法定。实质上的当然是指轻者为罪、重者更应为罪，形式上的当然是指法条原规定和被解释对象有一种种属和递进关系，不能超越文字极限。
    - ex.抢夺国有档案罪，抢劫认定为特殊抢夺没问题；持枪抢劫，持炮抢劫认定没问题；侵犯个人信息罪，人肉搜索更算。
    - 举重以明轻，属于出罪型。即便不符合形式上的当然，只要实质上重者出罪、轻者更应出罪，符合有利于行为人的类推才符合罪刑法定。
    - ex.战时缓刑，3年以下有期徒刑的犯罪军人适用，那拘役的当然适用。因被勒索给予国家工作人员以财务，没有获得不正当利益的，不构成行贿。对非国家工作人员没有规定，可以类推推出。
    - ex.不满18岁的人不成立累犯，走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判刑再犯的从重处罚，由于毒品再犯可适用缓刑和假释，较累犯较轻，因此不满18岁的人也不适用毒品再犯。
  - **同类解释：**分则的“等”“其他”兜底条款，按照所列内容、性质进行解释。
    - ex.防火、决水、爆炸以及……等物质或者以其他危害方法危害公共安全……，其他危险方法应与前述方法同等危害。
  - **反对解释：**根据法条文的正面表述，推导其反面含义。
  - **补正解释：**法条表述有明显错误，通过补正来阐明其真实含义。
    - ex.金融诈骗过手的钱没收，不能包括被害人的合法财产
  - **目的解释：**终极解释方法，根据刑法的目的来阐释条文的含义。
    - ex.无罪的人从羁押场所脱逃不成立脱逃罪。
    - 三步走，法条、法益、伦理，不要忘记常识。
- 第四讲 刑法的适用范围

- **1、刑法的空间效力：以属地管辖为主，兼属人原则和保护原则，保留地采用普遍管辖原则。**
  - 做题时如果三种原则都像，说明想错了、是属地原则。
  - 如国内外都有管辖权，国外审判不影响国内再审判，**国外受过处罚可【免除或减轻】**【唯一一个免除写在减轻前的，顺序不能变】。
- **2、属地管辖原则：领地、领水、领空**内犯罪都管，【但】另有规定的除外
  - **（1）旗国主义：还包括在我国登记的（非购买国）船舶、航空器**内犯罪的
    - 国际列车不能直接类推要具体问题具体分析，行驶在中国境内属地，中国人实施属人，中国人被害保护原则，没人没地可能普遍管辖
  - **（2）遍在地主义：行为或结果有一项在中国领域内发生**
    - ex.越南境内越南人开枪打华南虎、越南境内开枪打中国境内熊猫，网络开设赌场、赌徒在中国
    - 行为与结果可作扩大解释，包括实行行为和非实行行为（如共犯行为、未完成行为），结果包括实际结果以及未遂犯的“可能发生结果之地”
      - 部分共犯在中国境内可认定全部共犯在境内，单纯经过不侵犯法益不得适用该原则
  - **（3）属地管辖但书，外交特权、豁免权的外国人**，刑事责任不适用刑法
- **3、属人管辖：领域外行为人，中国公民适用，最高刑3年以下有期徒刑可不予追究（重罪相对管辖）**
  - **军人和国家工作人员均要适用**
- **4、保护管辖：领域外被害人，中国及其公民适用，最低刑3年以上有期徒刑，且国内外都认为是犯罪（重罪绝对+双重犯罪管辖）**
- **5、普遍管辖：兜底性管辖，缔结国际条约规定的罪行，在缔约义务范围内对外国人适用**
  - ex.劫持民用航空器（军用不属于国际犯罪要看是否符合属地、属人、保护）、毒品犯罪、海盗罪、酷刑罪、恐怖主义犯罪、贩奴罪、战争罪行，上述国际犯罪须转化为国内犯罪才可适用，不能直接援引国际条约。
  - 依据普遍管辖的处理方法是或引渡、或直接起诉
- **6、刑法的时间效力：什么时候生效、失效，及生效前的行为有无追溯力**
  - **从旧兼从轻。**原则上适用旧法，除非新法对行为人更为有利。
  - **（1）既判力高于溯及力。**二审期间可以适用新法，注意，审判监督程序重审案针对的是已生效判决，依旧适用行为时旧法。
  - **（2）司法解释的溯及力。**司法解释也有溯及力，本身是对法律的理解，没有创立新的规则。如果行为到被抓跨度两个司法解释，从轻。
  - **（3）连续犯、继续犯。**
    - 新旧法如都认为是犯罪，一律适用新法，即便新法惩治更重。
    - 如旧法不犯罪、新法属于，那跨新法后部分属于犯罪
  - **（4）修正案的溯及力。程序性修订不溯及，实质可能溯及。**

        - 刑法修正案12：增加民营企业的背信、非法经营同类营业罪；还对行贿罪进行调整，分为3年以下和3至10年两档，追诉时效分别为5年、10年。
- 第五讲 犯罪概述
    - 1、犯罪的三个特征
        - **形式上，违反刑法**
        - **实质上，具有社会危害性**。情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪
            - e.g. 青梅竹马幼女性关系，中学生轻微暴力索要同学少量财物。从法益侵犯和规范维护角度，情节轻微不是犯罪。
        - **后果上，应受到刑罚处罚**。注意区别于必罚，可能定罪免刑。
            - 无违规证明=无罪（没有犯罪、不认为是犯罪）+不予追究刑事责任
            - **不予追究刑事责任情形有两个，一个是属人管辖、轻罪不被追究的；另一个是逃税初犯不追究刑事责任（范冰冰）**
    - 2、犯罪的理论分类
        - **（1）重罪（最低刑三年以上）、轻罪**
        - **（2）自然犯（违反人类基本伦理道德）、法定犯（表面上不违反人类基本伦理道德，如走私罪、抓麻雀）**
            - 意义在于区分认识错误，自然犯可能出现认识错误
        - **（3）隔隙犯（行为和结果存在时间差或地点差）和非隔隙犯**
    - 3、犯罪的法定分类
        - **（1）身份犯（定罪身份犯）和非身份犯（量刑身份犯，从轻或从重）**
            - 身份认定在形式基础上追求实质，如代行公务
            - e.g. 学生会干部收钱，技术性管理，非国家工作人员受贿罪；
            - e.g. 定罪身份犯，贪污罪的主体是国家工作人员
            - e.g. 量刑身份犯，国家机关工作人员非法拘禁的从重处罚，
        - **（2）亲告罪和非亲告罪**
            - **区别自诉：**亲告罪是自诉案件，但不一定所有的自诉案件都是亲告，如故意伤害可以公诉，也可以自诉
            - **刑法仅有的5个亲告罪：侮辱、诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待、侵占**
                - 前4个是不纯正亲告罪。如侮辱、诽谤严重扰乱国家利益和社会秩序，构成公诉；暴力干涉婚姻自由、虐待致人死亡，结果加重犯。
                - **重婚、遗弃不是亲告罪**
- 第六讲 犯罪构成和构成要件
    - **1、犯罪构成：是成立犯罪一切主观条件和客观条件的总和**
    - 2、四要件 （类似正方形，一个变不符合，则无法成为正方形，则无法算作犯罪）
        - 主体，客体，主观方面，客观方面
        - 四要件的缺陷

        - 正当防卫bug
            - e.g. 精神病患者/未成年人提刀跑向你，你不能正当防卫，只能紧急避险，因为精神病人不符合主体部分
        - 共犯bug
            - e.g. 13岁和18岁男子去实施性侵，13岁不构成犯罪、18岁构成犯罪，18岁属于普通型强奸还是属于轮奸？由于四要件缺陷，只能认定为普通强奸
        - 客体缺陷：犯罪客体被法益概念吸收
- **3、阶层论**，又称三阶层（类似三个漏斗，层层筛查后才构成犯罪）
    - **该当性，违法性，有责性**
        - **该当性：**客观、主观构成
        - **违法性：**阻却事由如正当防卫、紧急避险、其他（自救行为、法令行为、职业行为、被害人同意行为）
        - **有责性：**责任能力、法律认识错误、缺乏期待可能性
        - e.g. 精神与未成年攻击，具备构成要件该当性，违法行为可正当防卫，仅缺乏有责性。违法是连带的，责任是个别的，只要构成要件和违法性上有共同故意和共同行为，可认定为共同犯罪，后者可成立共犯，13岁未达责任年龄不负刑事责任而已。
        - e.g. 15岁入侵计算机系统，18岁帮助犯，如果 责任年龄、能力不是共同犯罪成立条件，则两者成立共犯，如按四要件两人不成立共犯。
- 4、两阶层（三阶层的简化版），把构成要件看成积极不法，把违法阻却看成消极不法（构成要件和违法阻却统称为不法），叫不法有责二阶层
- 伊赛亚伯林曾说过一个比喻，人类的思想家有两种，一种是刺猬，一种是狐狸。刺猬知道一以贯之，锋芒毕露视为一元论，非此即彼，非黑即白，眼里容不得异己观点；而狐狸知道圆滑多元，虽然坚持自己的观点，但也接受对立观点，具有相对的合理性。
- 5、构成要件的分类
    - 基本构成要件和修正构成要件
        - 基本要件，如刑法分则对故意杀人规定了实施及结果要件
        - 修正要件，总则对分则的修改，如对教唆、帮助等共犯（非实行行为）及犯罪未遂、中止等规定
    - 封闭性构成要件与开放性构成要件
        - 封闭要件，刑法完整规定了犯罪所有的构成要素无需补充
        - 开放要件，仅规定了部分要素，其他要素需司法官员进行补充
            - e.g. 以危险方法危害公共安全罪的其他危险方法需要补充
    - 积极性和消极性构成要件
        - 积极是入罪要件，消极是出罪要件
        - e.g. 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿（消极）
- 6、构成要件要素
    - 主观要素与客观要素

        - 主观：故意、过失、目的等
        - 客观：行为主体、危害行为、对象、结果等
            - e.g. 敲诈勒索被害人的恐惧心理，从行为人角度观察属于客观要素
    - 规范性要素与描述性要素
        - 区分的关键在于是否需要司法工作人员进行价值判断，前者需要后者不需要。
            - e.g. 张三是个人，描述性判断；张三是个好人，规范性判断。
            - 规范性判断包括社会评价、经验法则、法律价值要素，较描述性具有一定模糊性
    - 成文的要素与不成文要素
        - e.g. 抢劫罪以非法占有为必要，非法占有是什么未明示，是不成文要素

- **第七讲 行为主体**
    - 1、客观构成要件包括主体，行为，对象、结果和行为状态，因果关系。
        - 其中，行为主体包括自然人与单位。
    - 2、一般而言，凡自然人都可以成为行为主体，但身份犯比较特别。身份犯分为定罪身份犯和量刑身份犯，前者身份是入罪必要条件，后者仅作为量刑从轻从重依据。
    - **3、自然人**
        - **身份犯存在形式说和实质说的争论，实质说认为形式上不需具备特定身份，仅需实质上具有该身份的法定职权，我国司法实践中一般采取实质说。**
        - e.g. 足协裁判吹黑哨，技术性权力，非国家工作人员受贿罪。
        - e.g. 公立院长采购药品权力，公共管理权力，受贿罪。
        - e.g. 村官形式上非国家工作人员，如实质上协助政府从事特定行政管理工作，可以构成贪污贿赂罪。
    - **4、单位**
        - **单位犯罪一般采取双罚制，单位判处罚金，直接责任人和负责人判处刑罚，另有规定依规定（也可能单罚）**
            - 自然人罚金不得高于单位罚金，比照共同犯罪来分配刑事责任
            - 单位没了，自然责任人可继续追究
        - 单位犯罪较自然人犯罪一般低一些，单位性质公有、私有不影响犯罪成立
            - 无法人资格的不是单位犯罪，如合伙企业、无法人资格的独资企业
            - 单位犯罪必须以单位名义决策+实施，内设机构可能构成单位犯罪
            - 单位犯罪可能故意，也可能过失（工程重大安全事故罪）
            - 单位犯罪都有明文规定，不是单位犯罪的：
                - **拒不执行判决裁定罪**（类似妨害公务，2015修正案九）
                - 传统自然犯如杀人放火等，及暴力犯罪
                - 发票类犯罪，货币犯罪
                - 金融诈骗罪中的三种无单位犯罪：信用卡诈骗、贷款诈骗、有价证券诈骗+普通诈骗罪（共10个诈骗罪）

        - 妨害国边境管理罪（骗取出境证件除外）没有单位犯罪
    - 注意的属于单位犯罪的：
        - **掩饰隐瞒犯罪所得（收赃），卖男的去矿山做苦力**，走私假币罪，盗伐林木罪
    - 个人冒用私获违法所得是个人犯罪
- **单位人格否定：个人为进行违法犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，以及设立后以实施犯罪为主要活动的，为个人犯罪**

- 第八讲 危害行为
    - 1、危害行为是客观上危害且为社会不能容忍的行为，思想不是犯罪
    - 2、危害行为包括作为和不作为
        - 区分利用犯罪行为造成的危害行为：比如安排与仇家摔跤比赛，劝说情敌搭乘有炸弹的飞机
    - 3、危害行为的分类
        - 有时候区分并不是那么绝对，实质区分说，有可能竞合（暴力抗税）
        - 作为：违反禁令
            - 禁止杀人、禁止盗窃
        - 不作为：违反命令
            - 故意、过失
            - 对义务保护性的支配：有义务+对法益无助状态支配（有能力、有防止发生可能，如没有防止发生可能则不构成刑法上的因果关系）
            - 监控性的支配：对危险来源的支配
            - 不作为犯是典型的身份犯，拥有作为义务的人相当于保证人，没有这种身份的人虽然不能构成实行犯，但可以成为共犯
    - **4、纯正不作为：义务来源于法律规定**
        - 法律法规明确的义务：监护、扶助
            - e.g. 妻子重病不救助，拒不提供间谍、恐怖主义、极端主义证据罪，亲生成年儿子猥亵幼小继女不制止
            - 哥哥没救弟弟不构成犯罪除非没爹妈
    - **5、不纯正不作为：在“恶”上等价于作为，可能跟罪刑法定原则不兼容**
        - 法律行为产生的义务：合同行为、自愿行为（好事要做做到底）
            - e.g. 出租车司机对乘客威胁不管不问，成立帮助犯
            - 合同无效或超期也不影响作为义务，如保姆被拖欠工资决定离开，离开前看到看管小孩玩火自焚
        - 职业或业务要求的义务
            - e.g. 警察在工作期间有捉拿歹徒义务
            - 注意区分道德义务
        - 先前行为产生的义务：创造法益危险或加重

        - **注意过失犯罪、故意犯罪也是先行行为。紧急避险后不报告，导致他人陷入危险，或是防卫过当。**
        - e.g. 比如把人打成轻伤，下雪后死亡，重的吸收轻的，故意杀人即可。若非同一法益，如非法狩猎，打到人不救致人死亡，构成非法狩猎与故意杀人数罪并罚。
        - e.g. 看到弃婴，放到民政局门口，降低了风险，无责任
        - e.g. 妹妹偷姐姐生的孩子遗弃，遗弃罪是身份犯，妹妹仅能构成拐骗儿童罪，使儿童脱离监护人
        - e.g. 甲在车间工作不小心把铁钉钻入乙心脏，甲没有救助而是逃走。后证明即便救治也无法救活，甲对没有送医不构成犯罪，但构成作为的过失致人死亡罪。
- **第九讲 行为对象、危害结果和行为状态**
    - 1、行为对象是行为人所作用的人或物，不是所有犯罪都有行为对象，但一定侵犯法益
        - 伪证罪，脱逃罪，没有行为对象
        - 侵犯相同的对象它的法益可能不同，侵犯不同的对象它的法益可能相同，行为对象与法益既有联系又有区别
            - 路人偷公安局的车叫盗窃罪，公安局的人偷公安局的车叫贪污罪
    - 2、危害结果，是刑法对保护的法益所造成的【实际损害】（把人捅死）或【现实危害】（放火罪足以危机公共安全）
        - 行为犯（抽象危险犯，10%侵害法益）与结果犯（包括具体危险和实害）
            - 行为犯中的危险是司法推定产生的
        - 行为犯（具体危险，40%侵害法益）与实害犯（100%）
            - 具体危险是司法认定产生的，应有证据证明
        - 危险驾驶是抽象危险犯，放火、伪证是行为犯，故意杀人是结果犯
        - 抽象危险不是具体犯罪的构成要件的危害结果，具体危险可以视为构成要件的危害结果
    - 3、行为状态，成立构成要件所规定行为的时间、地点和方法
        - 某些犯罪行为状态是必备要素
        - 也有可能是量刑升格、从重的情节
        - 对大部分犯罪而言，行为状态可以成为量刑的酌定情节
        - e.g. 非法狩猎罪，时间、地点、工具是禁猎期、禁猎区、禁猎工具
- **第十讲 因果关系**
    - **1、刑法上的因果关系，指危害行为与结果之间的客观联系**
    - **2、法律上的因果关系，是在事实因果关系上的价值判断**
    - 3、分为条件说与相当因果关系说
        - 条件说得出事实上的因果关系，可能会导致责任联系无限放大
        - 相当因果关系在事实因果的基础上进行价值判断，找出法律上的因果关系
    - 4、相当因果如何判断：
        - **（1）排除日常允许的危险、排除职责内危险、排除预备行为**

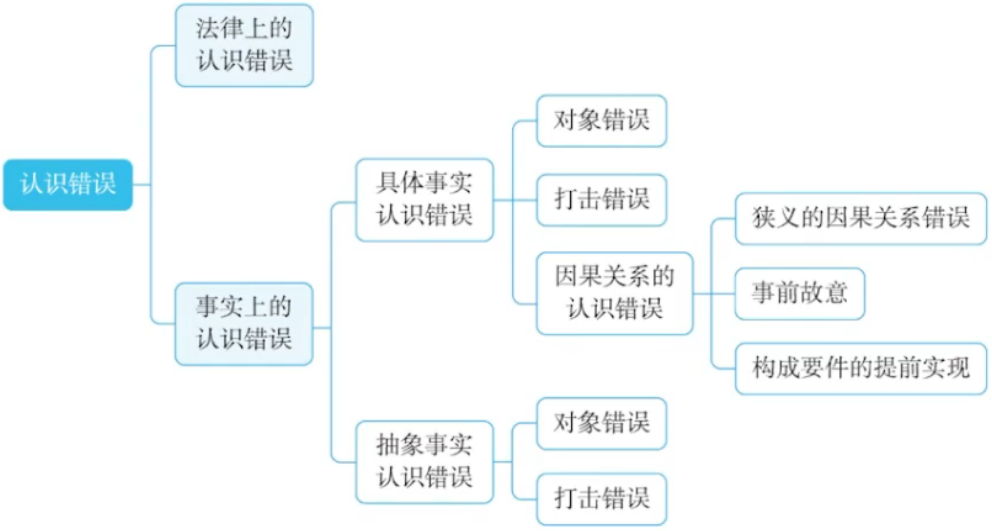
        - e.g. 张三调配了一杯毒酒后出门忘关门，毒酒标明仅李四能喝，恰巧李四进门后喝掉。张三实行行为构成故意杀人预备，与过失致人死亡想象竞合从一重。
    - **（2）分辨几个特殊因果**
        - 重叠的因果关系：2个以上独立行为，独立不能导致结果发生，重叠行为与结果有因果关系
            - e.g. 张三、李四各5克毒药导致甲死亡，5+5=10
        - 假定的因果关系：没有行为也将导致结果发生，行为人依旧与结果有因果关系
            - e.g. 甲将被执行死刑，张三在行刑前1分钟按下按钮
        - 竞合的因果关系：2个以上独立行为都能导致结果发生而，在没有犯意联络的情况下，无法分辨谁起作用，行为与结果有因果关系
            - e.g. 5+5=5
    - **（3）对事实因果进行价值判断，找出相当因果关系**
- 5、介入因素
    - **介入因素包括自然事件、行为人因素、第三人因素及被害人因素**
        - **以一般人立场，看介入因素是否导致前因果被阻断（概率）**
        - 行为人因素：
            - e.g. 殴打他人昏迷以为死亡，抛尸河中致人死亡，有因果
            - e.g. 重伤幼童后离去，母亲路过放弃救助，行为人因素叠加第三人**不作为共同导致因果**（不作为一般无法切断因果关系）
        - 被害人因素：特异体质、自身行为
        - **注意：有因果关系，不代表有刑事责任，无因果关系也不代表无刑事责任**
    - **如是a+b=c，a跟c有因果关系**
    - **如是b=c，a跟c没有因果关系**
        - 包括单纯利用他人创造危险
        - e.g. 张三在路上挖坑，李四引仇家经过摔死
        - e.g. 虐待配偶，配偶自杀
        - e.g. 相约自杀欺骗的，故意杀人罪的间接正犯
        - e.g. 散布迷信邪说，欺骗性方法致人死亡，组织利用邪教致人死亡罪。如是胁迫方法是故意杀人罪
    - 异常事件：
        - e.g. 被毁容而自杀，一般认为生命权高于其他权利
- **第十一讲 构成要件故意**
    - **1、明知（认识要素）**
        - 包括行为主体、行为、对象、行为状态、危害结果等
        - **明知仅需概括性认识，认识既有事实要素又有社会评价，不同的人可能有不同的认识，应参考社会一般评价、经验法则、法律评价**

        - 奸淫幼女罪：未满12岁推定存在明知，12至14岁根据一般生活经验推定，14至16岁在同意、偶尔、情节轻微、未造成严重后果的不认为是犯罪。
    - **事实认识错误可以排除犯罪故意，而评价认识错误无法排除犯罪故意**
        - ex.张三对雕像实施猥亵，雕像其实是表演女艺术家，张三不存在强制猥亵的犯罪故意
        - ex.张三觉得威胁幼女很正常不属于违法，评价错误不影响犯罪故意
        - ex.张三偷了根神六上天的豆苗，不构成犯罪数额巨大故意
    - **比较复杂的是结果加重犯，行为人仅需要对基本犯罪构成的认识，对于加重结果部分只需认识可能性即可**
        - ex.故意伤害他人致人死亡，行为人只需对伤害结果有认识，对死亡结果不需要有认识，可成立故意伤害加重责任
        - ex.如对死亡结果也有认识，且希望或放任此结果，则行为人直接成立故意杀人
- **2、意志要素**
    - 包括希望和放任
- **3、根据明知和意志将故意分为直接故意和间接故意**
    - 直接故意是99.99%，同行为可区分直接故意和间接故意
    - **直接故意有未遂、中止、预备等修正构成要件**
        - 间接故意没有上述修正构成要件，如果没有发生危害结果不成立犯罪
        - 间接故意不是危害行为，对间接故意不能紧急避险
    - **冲动型犯罪一般是间接故意（死了活该），除非鞭尸**
        - **间接故意追求一个犯罪（或非犯罪）结果而放任另一个犯罪结果的发生**
            - ex.张三用毒杀妻子，放任儿子吃下毒药
            - ex.张三用气枪打非保护动物，不管旁边人很多，结果打伤人
        - **在突发性犯罪中，行为人不计后果，造成严重结果的发生**
            - ex.张三开车被拦下检查，突然发动汽车夺路而逃撞死人
- 第十二讲 构成要件过失
    - **1、过失犯，法律有规定的才负刑事责任**
    - **2、过失分类**
        - **过于自信**
            - 已预见，轻信可以避免
            - 预见要具体，而非抽象的畏惧不安
            - 无法避免属于不可抗力
        - **疏忽大意**
            - 应当预见而没有预见
            - 注意义务来源于法规明确规定、业务规则、社会一般习惯等

        - e.g. 忘了
- **4、注意义务与注意能力**
    - 注意义务：结果回避、结果预见义务
    - 注意能力：指是否拥有回避结果与预见结果的能力
    - 注意义务的来源：
        - **一般过失：来源于一般人日常生活准则**
        - **业务过失：来源于业务规则**
            - 过失爆炸罪是一般过失，重大责任事故罪是业务过失
            - 业务过失定责任事故类犯罪
- **5、无罪过事件**
    - 事实上造成了损害结果
    - 由于不能抗拒、不能遇见原因引起
    - 包括**意外事件和不可抗力，不是犯罪**
- **6、间接故意与自信过失区别**
    - 都认识到危险+不希望危险发生
    - **间接故意对结果发生投弃权票，自信过失投反对票**
    - **间接故意几乎没有采取避免措施，自信过失采取了一些避免措施**
    - **间接故意认识可能性高一些，自信过失认识可能性低一些**
        - e.g. 张三在桃树上撒满毒鼠强并立了警示，李四胆子大毒死了，间接故意（死了活该）
        - e.g. 在桃树边围了两圈矮围栏，过于自信过失
- 7、过于自信与疏忽大意过失区别
    - 疏忽大意是无认识的过失
- 8、过失与无罪过事件
    - 过于自信与无罪过，后者没有避免义务
    - 疏忽大意与无罪过，后者没有注意义务
        - 疏忽大意创造了社会所禁止的危险
        - e.g. 张三抓到毒蛇锁在卧室木桶里，李四来吃饭醉酒后强行打开门，被蛇咬伤，疏忽大意

罪过模式	认识要素	意志要素	注意义务	危　险	目的和动机
直接故意	明知结果必然发生或可能发生	希望，对结果投赞成票			只存在于直接故意中
间接故意	明知结果可能发生	放任（不希望），对结果投弃权票；对结果的回避未采取措施，或者措施在概率上很难防止结果发生			无
过于自信	明知结果可能发生	违背意愿（不希望），对结果投反对票	违背结果回避义务	社会不允许之危险	无
疏忽大意	无认识	违背意愿，对结果投反对票	违背结果预见义务	社会不允许之危险	无
意外事件	无认识	违背意愿，对结果投反对票	无结果预见义务	社会允许之危险	无
不可抗力	明知结果可能发生	违背意愿，对结果投反对票	无结果避免义务	社会允许之危险	无

- 第十三讲 构成要件事实上的认识错误



- **1、具体上的认识错误**
  - **未跨越构成要件，想杀张三却杀了李四**
  - 构成要素
    - **对象错误：辨识误差**
    - **打击错误：行为误差**
    - 因果关系的认识错误
- **2、抽象事实认识错误**
  - **跨越构成要件，想杀人却砸了车**
  - 构成要素
    - 对象错误
    - 打击错误

- **3、具体事实认识错误的处理**
  - 学术上存在**具体符合与法定符合**的争论
  - **在对象错误上，两者处理结论一般是一致的**
    - 例外：**选择性罪名**如拐卖妇女、儿童罪。比如想拐卖妇女结果拐卖儿童
    - 按具体符合说成立拐卖妇女未遂，过失拐卖儿童不评价
    - 按法定符合说，主观上是拐卖妇女或儿童，客观上是拐卖了儿童，则在主客观在拐卖儿童范围内重合，构成拐卖儿童罪既遂
    - **同理：倒卖车票、船票，走私武器、弹药罪**
  - **在打击错误上，两者处理结论不一致**
- **4、具体符合说：关注具体的人，认识犯罪事实与客观不一致，不成立故意**
- **5、法定符合说：关注抽象的人，主观事实与客观事实在构成要件一致，成立故意**
  - 两者辨识：
  - **对象错误：想杀面前的张三，结果发现死的是李四。**
    - **具体符合关注的是面前特定的人（不需要具体到张三），而法定符合说关注的是抽象的人**
    - 具体符合说构成杀张三未遂，李四过失致人死亡，想象竞合从一重
  - **打击错误：想杀面前的张三，结果一石二鸟把李四也打死了**
    - **法定符合说只关注抽象的人，不管面前有多少人**
    - 具体符合说构成故意杀张三既遂，李四过失致人死亡，一个行为想象竞合从一重
    - 法定符合说构成故意杀人既遂
- **6、抽象认识错误的处理**
  - **跨构成要件，按法定符合说处理**
  - 关键看主客观有没有重合
  - **形式重合：普通法、特别法，在普通法内重合**
    - 主观盗窃罪，客观盗窃枪支罪，在盗窃罪重合，构成盗窃罪既遂
    - 主观盗窃枪支罪，客观盗窃罪，主客观不统一，构成盗窃枪支罪未遂、盗窃罪既遂，从一重
    - 主观走私武器罪，客观走私假币罪，两特别法在更大范围内可重合，构成走私国家禁止进出口物品罪
  - **实质重合：两种犯罪性质相同，重罪的行为在客观上可以涵盖轻罪，两者在轻罪的范围内重合**
    - 主观盗窃罪，客观抢劫罪，都属于侵犯财产权益，在盗窃范围内重合，构成盗窃既遂、抢劫未遂
    - 强制猥亵和强奸在强制猥亵范围内重合
    - 主观销售假药，客观销售劣药，构成销售劣药罪既遂
  - **例外：**

        - **主观想杀人，客观上造成了伤害结果，故意杀人未遂较故意伤害既遂较重，与上述轻罪重合不同**
        - 主观上想侮辱了尸体，客观上强奸，强奸应故意且明知，因此不构成故意强奸，顶多过失强奸（不处罚），认定侮辱尸体既遂
        - 主观上想强奸，客观上侮辱了尸体，构成强奸未遂，重罪未遂吸收了轻罪的既遂
- **7、对象错误与打击错误区分**
    - 两者都是针对的实行行为，而非预备行为
    - 两者可能出现竞合现象
        - e.g. 张三将迎面走过来的丙认为乙，向丙开枪射击造成重伤，子弹穿透后打死旁边的乙。针对丙重伤，按具体符合说与法定符合说，均构成故意杀人未遂。针对乙死亡，按法定符合说构成故意杀人既遂；按具体符合说对丙构成故意杀人未遂，对乙构成过失致人死亡罪，想象竞合从一重。
    - **（1）隔隙犯：行为与结果之间存在时间和场所上的间隔，对象错误与打击错误存在模糊地带**
        - e.g. 张三试图杀害丙，在偏僻路段在丙车上安装炸弹，结果隔天上车被炸死的是乙。
            - 关键在于判断着手标准，如果判断启动汽车即着手，错误发生在着手同时，炸死乙是对象错误。如果判断标准是安装即着手，则错误发生在着手后，炸死乙是打击错误。
        - e.g. 张三以胁迫丙的意思给丙家里打电话，因为电话故障串线到乙家里，张三以为乙是丙对其敲诈勒索。
            - 着手是拨电话、拨通电话、还是接电话?
        - 通说：对法秩序有现实危险，破坏了法安全感和相关法益。因此启动轿车和接电话时才是着手，属于对象错误。
    - **（2）间接正犯：利用他人或工具，且对犯罪结果有支配力，被利用者不成立正犯**
        - e.g. 张三邮寄毒巧克力给李四，结果写错地址寄给王五，王五被毒死。投递主义认为投递是着手，到达主义按到达了吃才是着手。
            - 有争议，求同存异可能考是否构成过失致人死亡罪。
            - 如属于对象错误，法定符合与具体符合都是故意杀人既遂。
            - 如属于打击错误，按法定符合说故意杀人既遂；按具体符合说故意杀人未遂和过失致人死亡既遂想象竞合从一重，故意杀人未遂更重。
    - 如果行为人有概括性故意，则不存在打击错误
        - e.g. 张三想杀乙，向乙那群人投掷炸弹，如果是在偏僻场合认定故意杀人既遂，在公共场合认定爆炸罪
        - e.g. 警察牵着名贵警犬追张三，张三手枪里有一颗子弹，意识到开枪可能打中警察或警犬，但开枪后一石二鸟。则张三构成故意杀人既遂、故意毁坏财物既遂想象竞合从一重。
    - **（3）因果关系认识错误：行为人对侵害对象没有错误，但设想与实际过程不一致，由于因果关系不是构成要素，故不影响故意成立**

        - e.g. 张三想把李四推入井中淹死，结果井中没水跌落致死
        - e.g. 张三想把李四勒晕后抛下悬崖，结果李四直接被勒死，或者以为勒死了摔死
        - 时空未切断：如果是杀人行为+毁尸灭迹，既遂
        - 时空切断：如果是甲乙杀人未死，甲离开，乙毁尸过程中致其死亡。则甲构成故意杀人未遂，乙故意杀人既遂吸收故意杀人未遂
    - 8、主客观相统一原则的判断
- **第十四讲 特殊的主观要素**
    - 1、特殊的主观要素：目的和动机
    - 2、目的
        - 普通目的：直接故意
        - 特定目的，又称主观超过要素
            - 在普通目的实施的直接危害基础上，进一步追求某种特定的结果或利益，超过部分并不需要实际实现
            - e.g. 以勒索为目的实施绑架，勒索失败，依然构成绑架罪
            - e.g. 传播淫秽物品牟利罪，牟利失败还亏本了
            - e.g. 故意伤害致人死亡，故意对应伤害部分，过失对应致人死亡部分（结果加重犯）
            - e.g. 拐卖妇女儿童罪
    - 3、动机：内心起因
        - 动机在前，目的在后
        - 动机可有多个，目的只有一个
        - 动机一般不影响定性，只影响量刑
        - e.g. 诬告陷害
    - 4、主客观相统一原则的两个例外
        - 结果加重犯：对结果不需要明知，只要有过失即可
        - 特定目的犯：客观上不需要有相匹配的客观内容（具有区分罪与非罪、此罪与彼罪的意义）
            - 绑架罪：以勒索为目的，要自己的钱只能定非法拘禁
            - 走私淫秽物品罪：以牟利和传播为目的，否则无罪
- **第十五讲 正当防卫（15-48 第二阶段）**
    - **1、定义**
        - **为了使国家公共利益本人，或他人的人身财产，或其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的属于正当防卫，不负刑事责任**
        - **防卫过当应负刑事责任**，应减轻或免除处罚
        - 对行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他**严重危及人身安全的暴力犯罪**，采取防卫行为造成行为人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任
    - **2、正当防卫五要素**

- **（1）防卫意图**
  - **防卫认识：发现坏人坏事**
  - **防卫意志：为了保护合法的权益**
  - 一般情况，有防卫认识推定有防卫意志，但为了自己成为恶龙无防卫意志
    - 不高尚的的动机也可以成立正当防卫，比如保护赃物，可视为保护国家所有
  - **下列情况不属于正当防卫**
    - **防卫挑拨：无防卫认识、防卫意志**
      - e.g. 张三说：“打我呀，有种你打我呀”，结果别人打张三的时候，张三借着所谓的正当防卫把别人搞死
    - **滥用防卫权：轻微侵害直接下重手**
      - e.g. 张三看到妻子与奸夫逛街，伸手欲打人，奸夫拿u型锁将张三直接打死
      - 行为人在起因方面有重大过错，应当认为有退避义务，只有在无法避让的情况下才能进行防卫
    - **互相斗殴：有防卫认识，无防卫意志**
      - ex.张三被打得下跪叫爷爷，叫完了李四还动手，张三反击防卫
      - 避免无效，第二动手，代入判断可认定为正当防卫
      - 带刀防卫不一定推定为无防卫意志，根据社会环境判断
    - **偶然防卫：无防卫认识、意图，但客观上产生了防卫效果**
      - ex.张三想杀李四，恰逢王五挟持妇女欲行不轨，子弹恰好击中王五将其打倒
        - 故意杀人未遂
      - ex.张三埋伏准备射杀李四，李四携带枪支出门打猎，李四突然走火将瞄准的张三打倒
        - 过失未遂，不构成犯罪
      - ex.张三李四提刀杀人，张三一刀挥去恰好砍中李四（有防卫认识，知道是在犯罪，无防卫意志，单非型）
    - 假想防卫（主观上想打坏人，客观上打了好人）
      - 没有不法侵害，但是行为人却误认为出现了不法侵害
      - 假象防卫排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件
- **（2）防卫起因：必须是存在不法侵害**
  - 精神病和未成年人侵害（尽量躲避，无路可退才可正当防卫）
    - ex.精神病人和未成年人的攻击。根据阶层论是可以进行正当防卫的，但是根据四要件只能进行紧急避险。
  - 动物侵袭
    - e.g. 野狗咬你，狗没有法治观念所以不叫正当防卫，你只能进行紧急避险。但如果狗是他人犯罪的工具，你把狗打死了，则是正当防卫。

        - e.g. 一个女的放狗咬你，你打不过狗，你把女的咬伤了，擒贼先擒王，正当防卫……
    - **对社会利益、国家利益的侵害**
        - 对于社会利益国家利益的侵害，也可以属于不法侵害。因为正当防卫是一种私立救济，除非和个人利益有密切关系且时间紧迫，才可以进行正当防卫。
        - e.g. 邻居在家卖淫，你只能报警，没有权利去打人
        - e.g. 警察看见小偷在偷自己平常开的警车，上去制止属于正当防卫
    - **过失犯罪和不作为犯罪，可以正当防卫**
        - e.g. 游泳健将张三重男轻女，自己女儿掉水里不施救，不会游泳的李四气不过，揍张三要求救人，属于正当防卫
- **（3）防卫时间：不法侵害进行时，结束点为危险排除**
    - 不法侵害结束后的防卫行为，跟结束前的防卫行为属于一体化的防卫行为，不应当认定为防卫不适时，如果没有超过必要限度，应当认定为正当防卫，如果超过必要限度，认定为防卫过当。
    - 换言之，就是不要切割来看，要合在一起看，看看你的行为是不是一般人的常情常据
        - e.g. 粪坑案。一个女干部，冬天的时候碰到歹徒，歹徒要强暴她，于是假装同意，把歹徒带到一处平坦的冰面，冬天冰面很平坦。然后要歹徒脱衣服，趁歹徒眼睛就被衣服挡住时，把他推进了粪坑，连跺歹徒三脚，致歹徒淹死，这属于正当防卫
        - e.g. 甲乙密谋杀张三，张三提前防卫跑去开枪打甲乙，甲乙受伤、旁边的丁被打死。甲乙故意杀人未遂，丁过失致人死亡，想象竞合从一重
        - e.g. 200斤的男的被爱拒绝万念俱灰，任由50斤的女的把自己勒死，过失致人死亡（危险已经结束）
        - e.g. 墙上玻璃碎片，属于预先安装防卫装置，不属于事先防卫，但应在合理范围内
    - 财产性犯罪现场追击：小偷偷东西，张三追了，追上后打了，这也是正当防卫
- **（4）防卫对象：只能针对侵害主体（本人、组织者、教唆者）**
    - 第三人防卫
        - 故意针对第三人防卫
            - e.g. 张三抢李四，李四打不过他，但是看见张三带着一个五岁的小孩，李四把小孩揍了一顿。这是故意针对和本案无关的人的第三人防卫，直接认定为故意犯罪。
            - e.g. 张三误认为第三人是犯罪分子的同伙，但其他他不是。张三打李四，张三女朋友在旁边说，别打了，打架不文明，但是他们俩说的是家乡话，李四听不懂，李四看那个女的在声嘶力竭，以为她在喊，打，给我狠狠的打，所以李四把那个女的踹了一顿。有过失定过失，没过失定意外。
        - 对第三人财产的一种防卫

- e.g. 张三拿刀砍小明，小明拿着李四的名贵吉他去回击，挡了一下刀，吉他断了。小明为了保护自己的合法权利牺牲了他人的财产权利，这是紧急避险
- e.g. 张三拿刀砍小明，小明拿着李四的名贵吉他去回击，挡了一下刀，吉他断了，刀也断了，而且小明还把张三的头打爆了。针对张三的头属于正当防卫，针对李四的吉他是紧急避险。
- e.g. 张三拿刀砍小明，小明拿着张三的名贵吉他去回击，挡了一下刀，吉他断了，刀也断了，而且小明还把张三的头打爆了。针对张三的头属于正当防卫，张三是犯罪分子，但是张三的财产权仍然值得保护，所以针对张三的吉他是紧急避险

- 对第三人防卫与打击错误
  - e.g. 张三开枪瞄准李四，李四捡起石头扔过去，结果把旁边的李四砸死了。
    - 如按具体符合说，一个好人一个坏人，紧急避险过当
    - 如按法定符合说，两个人看成一个人，属于正当防卫或假想防卫
  - 延展：不是人身伤害，而是财产损失。李四扔火把把动物园给烧了。侵害人构成故意杀人未遂，不作为放火罪。

- **（5）防卫限度**
  - 正当防卫明显不能超过必要限度，造成重大损失
  - 判断「必要限度」根据手段和结果，手段和结果是否相当，手段应当是制止不法侵害所必须的，结果需要综合判断是否具有相当性。
  - 判断「重大损失」，不是一般损失
  - 判断一个行为是不是正当防卫，最好的方法是把自己代入，看看可不可以。

- **第十六讲 紧急避险**
  - 1、定义
    - **为了使国家、公共利益、本人，或他人的人身财产，或其他权利免受正在进行的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害不负刑事责任**
  - 2、紧急避险过当的处理
    - 应当减轻或免除
  - 3、紧急避险的特别规定
    - 关于避免本人危险的规定，不适应于职务业务上有特定责任的人
  - 4、紧急避险的成立条件
    - （1）避险意图：必须有正当意图
    - （2）避险起因：
      - 正当防卫的防卫起因仅限于不法侵害，但是紧急避险的起因不限于不法侵害（自然侵害、动物侵袭、非自招危险等）
      - e.g. 张三遭遇台风，把别人的货全扔了，自己的货保留下来。虽然不道德，但是也是紧急避险
      - 不存在危险而误认，假想避险

- **（3）避险时间：比正当防卫宽松，可以合理提前（预备）或延后**
  - e.g. 甲遭乙追杀，看见张三从旁边经过，把张三的摩托车骑上就跑了，张三被摔。紧急避险
  - e.g. 张三骑摩托车追杀我，乙把张三一推，骑着张三的摩托车就跑了，张三摔成骨折。针对犯罪分子张三的人身是正当防卫，针对犯罪分子张三的财产是紧急避险
  - e.g. 被虐待，等施虐人睡着后捆住逃跑
- （4）避险客体
  - **针对他人的正当防卫，是可以紧急避险的，不能对紧急避险紧急避险**
  - e.g. 医生对同时送来的多名急救病人，只能选择部分施救，这属于义务冲突而非紧急避险
  - e.g. 家人突发疾病，喝酒后仍开车送医，这属于义务冲突和紧急避险的竞合
- （5）避险可行性：别无选择
  - 不适用于职务上、义务上负有特定责任的人
  - e.g. 发生火灾，消防员不能以危险为由不救火，但可以砸玻璃
- （6）避险限度： 保全利益必须大于损失
  - 正当防卫可以大于或等于

- 5、避险过当
  - 保护较小利益牺牲较大利益，保护利益与牺牲利益相等或无法衡量

- **第十七讲 其他违法阻却事由**
  - 1、法律没规定，但道德生活点赞的事由
  - **2、法令行为：基于法律法规而行使的行为**
    - e.g. 有权机构发行彩票，不构成赌博罪
    - e.g. 将犯罪分子扭送司法机关，不是非法拘禁罪
    - e.g. 警察执行公务，是职务义务
    - e.g. 法医解剖尸体，不是侮辱尸体罪
  - **3、正当业务行为（不能违规）**
    - e.g. 体育竞技运动中受伤
    - e.g. 耍杂技扔飞刀
  - **4、被害人承诺的行为**
    - **仅在特定条件下可否定违法性**
      - e.g. 得到女性同意的性行为
    - **承诺人无权处分法益，是违法**
      - e.g. 妻子同意重婚
      - e.g. 得到病人同意的非法行医
      - e.g. 得到同意的杀人、重大伤害

- **承诺人无承诺能力，是违法**
  - e.g. 不满14岁幼女没有性承诺能力
- **承诺人事后同意，是违法**
  - e.g. 张三性侵酒后女孩，女孩醒后发现是有好感的张三
- **超过承诺范围的行为，是违法**
  - e.g. 李四同意张三砍小拇指，结果张三直接砍断整个手臂
- **承诺不是基于真实意志，是违法**
  - e.g. 胁迫、冒充丈夫，是强奸
  - e.g. 冒充有钱人、明星与女粉丝发生关系，则需根据价值判断，一般不是强奸
- **承诺人认识错误，不影响承诺有效性**

- 5、推定承诺
  - **没有现实承诺，推定存在承诺可能性，事态紧急，事前当事人视角**
  - e.g. 水漫金山案。张三发现邻居已经水漫金山了，因为水龙头没有关紧，家里的名贵家具和地毯都被水泡了，张三破门而入，把水龙头关上了。不构成犯罪。
  - e.g. 如果水漫金山影响的是整栋楼的利益， 则紧急避险
  - e.g. 卖淫女有性病，张三仍同意，卖淫女仍然构成传播性病罪
- 6、自救行为
  - 个人法益受到侵害，公权力来不及救济的自救行为
  - **只能是财产犯罪，因为在财产犯罪中财产受损的时候，可以通过自己的方式来主张权利，但如果人身权利受损，你不可能再通过自己的方式来主张权利**
  - e.g. 张三车被盗，次日在路上发现，于是把车抢回来了，自救行为（骑错了卖给别人是侵占，盗窃要有非法占有目的）

- 第十八讲 责任能力的阻却
  - **1、阻却事由1——年龄**
    - **绝对无刑事责任年龄：未满12周岁**
  - **2、已满12周岁、未满14周岁**
    - **2种犯罪杀人、故意伤害，致人死亡或特别残忍手段致人重伤、严重残疾且情节恶劣，逐级最高检察院核准可追诉【恶意年龄补足】**
  - **3、14周岁至未满16周岁**
    - **8种故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投放危险物质【罪行】，负刑事责任【相对刑事责任年龄】**
    - 不构成269条的转化型抢劫
      - 盗窃、诈骗、抢夺他人财物、为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力、故意伤害致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，分别定故意伤害罪或者故意杀人罪
    - 只构成347条贩卖毒品罪
      - 对于走私、运输、制造毒品行为不承担刑事责任

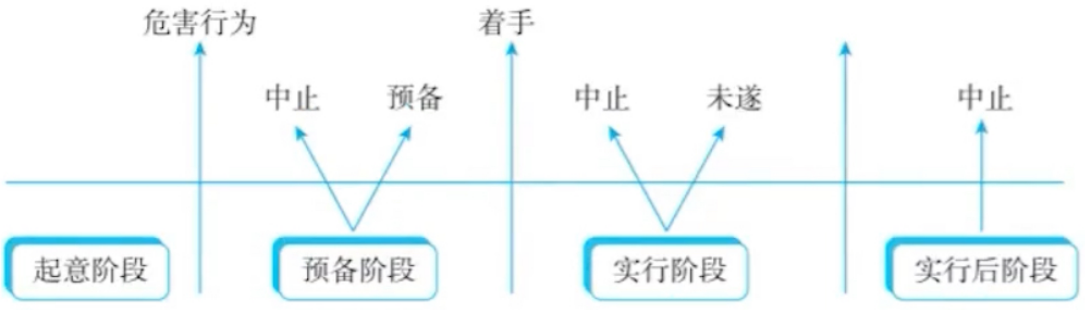
    - e.g. 绑架后杀人，绑架罪无法追诉，直接定故意杀人罪
- **4、16周岁以上，完全刑事责任年龄阶段，无论故意或过失都应当承担刑事责任**
- **5、从轻减轻**
    - **未满18周岁的，应从轻或减轻处罚，同时不能适用死刑**
    - **已满75周岁的故意犯罪，可从轻或减轻处罚**
    - **已满75周岁的过失犯罪，应当从轻或减轻处罚**
    - **已满75周岁的不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡除外**
- **6、行为时，周岁从生日的第二天起算**
    - e.g. 张三两天前安装定时炸弹，炸弹在14岁生日的第二天爆炸导致多人伤亡
    - e.g. 张三14岁生日当晚故意砍杀李四后心生悔意，将其送医，李四被送往医院后第二天死亡
- **7、没有充分证据证明、查明行为人行为时年龄的（如骨龄13-15岁），应当推定其没有达到责任年龄。**
    - 如能证明达到责任年龄，只是无法查明具体日期的，推定达到责任年龄
    - 未达责任年龄虽不负刑事责任，但要责令父母或监护人加以管教，必要时依法进行专门矫治教育
- **8、阻却事由2——精神病**
    - 全疯：无辨认【或】控制能力（心理层面）的精神病人（医学层面）
        - 不负刑事责任
        - 责令严加看管和医疗，必要时强疗
        - 心理层面由法官综合证据来判断
    - 间歇疯：
        - 在正常时应当负刑事责任
    - 半疯：部分丧失辨认【或】控制能力
        - 应负刑事责任，可从轻或减轻处罚
    - 实施a罪过程中疯了、继续a罪，a罪既遂
        - 继续b罪，a罪未遂、b罪不承担责任
        - a罪可包容b罪，比如先实施故意伤害，疯后实施杀人
            - 评价为故意杀人致人死亡，杀人至少有过失
    - e.g. 鲜血陶醉案：正常的张三在殴打李四时被贱出鲜血逼疯，精神发作后猛砍李四至死。无论采取何种学说，张三都成立故意杀人未遂，错误。故意伤害既遂，杀人过失，两者在伤害范围内重合，构成故意伤害罪
    - e.g. 正常的张三在着手故意伤害犯罪，突然精神病发作，在丧失辨识能力及控制能力情况下抢夺走李四财物，张三构成过失抢劫罪，刑法不处罚过失抢劫，不构成抢劫罪
    - e.g. 正常的张三在着手抢劫突然发疯，把李四打成轻伤。抢劫应以获得财产目的为支配，获得财产或造成轻伤成立既遂。但此处张三是在发疯支配下，构成抢劫未遂。

- **9、醉酒**
  - 自招危险，不能减轻刑事责任
  - 生理性醉酒，真喝了
  - 病理性醉酒，闻酒变精神病。如非自愿导致，按精神病处理
- **10、又聋又哑或瞎子犯罪：可从轻、减轻或免除处罚**
- 11、原因自由行为
  - **故意自陷风险全案按故意犯罪，过失同理**
  - 假想防卫竞合，违法性不影响，责任环节降为过失或意外事件
    - e.g. 张三多次吸毒，产生幻觉以为李四要攻击他，于是把李四打死了，这个是故意犯罪既遂
    - e.g. 张三第一次吸毒，同样打李四，过失致人死亡罪

第十九讲 法律认识错误

- **1、一般来说法律认识错误不影响故意的成立**
- 2、三种类型
  - **误将无罪认为有罪，幻觉犯罪**
    - 我认为我的行为有罪，其实不构成犯罪，最后定无罪
  - **对刑法概念的理解错误**
    - 罪名、罪数、量刑等方面不正确的理解，属于评价性错误，一般不影响故意成立
    - e.g. 张三把别人的车胎碾压爆了，张三认为自己在开玩笑，但这个车胎价值10万。最后定罪故意毁坏财物罪
    - e.g. 农民酒后开拖拉机，认为不是机动车
    - e.g. 张三用生面粉混酒杀人，却误拿了砒霜，前者非法律上的故意杀人，后者过失致人死亡
  - **禁止类错误**
    - 违法性错误，犯罪人认为他的行为是法律允许的，但是其实是法律所禁止的
    - 此类犯罪，一般不排除故意，但也有例外
    - 行为人不可以以不知法而免责，人有知法守法的义务
- 3、违法性认识错误的处理原则
  - **反道德不强的非自然法规则（法定犯），采用一般人的判断标准，不能强人所难**
  - 作为一种责任阻却事由，**一般判断标准：**
    - 行为人是否有机会思考或询问是否构成违法
    - 行为人在存在机会时是否努力查明
    - 如尽力查明是否可以避免认识错误
  - **如果认识错误时无法避免产生的，则没有违法认识的可能性**
    - 如找权威部门答复合法

- **第二十讲 缺乏期待可能性**
  - 1、成立了犯罪故意或过失，由于缺乏期待可能性，排除责任成立的责任阻却事由
    - e.g. 癖马案，有一个马夫驾驶着一匹马，这匹马被称之为绕缰之马，在高速行驶过程中会拿后蹄子绕缰绳，非常的危险，于是马夫就告诉老板，说麻烦换一匹马，因为不换马，总有一天会出事，老板拒绝了，马夫没办法，结果有一次，马又抽风了，那蹄子绕缰绳，就把一个铁匠给撞伤了。所以公诉机关以过失致人重伤罪提起公诉。但是如果你是这位马夫，能不能期待马夫实施合法行为？所谓合法行为就是不再驾驶这匹马，但这是不可能的，马夫没有这份工作就养不活一家。所以这叫期待可能性
    - e.g. 盗窃后销赃，销赃评不评价的问题。但是小偷偷完东西后肯定会销赃，所以销赃就不评价了，这叫不可罚之后行为
    - e.g. 重婚案件，张三老公找不到了，流离失所，张三一个人带着三个孩子，又找不到工作。法律不强人所难，所以不构成犯罪
  - 2、刑法修正案11：增加洗钱罪自洗钱规定，毒贩洗钱数罪并罚
- **第二十一讲 未完成形态概述**
  - 刑法分则规定的是完成形态，未完成形态属于对分则的修正
  - 1、未实现构成要件的全部期待
    - 包括犯罪预备、中止和未遂
    - 一般说来，只有直接故意（不包括间接故意和过失犯罪）才区分完成形态（犯罪既遂）和未完成形态
  - 2、犯罪阶段
    - 非法律规定，只是理论上的
    - 犯罪阶段是动态概念，而犯罪形态是静下来的一个点，该点是不可逆的



    - 预备阶段的中止犯，只能适用中止犯的减免从宽，而不能适用犯罪预备的减免从宽
  - 3、未完成罪的形态的分类
    - 犯罪预备、未遂、中止
    - 起意阶段不构成犯罪
- **第二十二讲 犯罪预备**
  - 1、定义：为了犯罪，准备工具制造条件
    - 原则是处罚，比照既遂犯从轻、减轻或免除处罚
  - 2、主观上要有犯罪目的

- 3、客观上有犯罪预备行为
  - e.g. 包括组织、勾引共犯
  - 这个阶段，因意志以外的原因没既遂是犯罪未遂，意志内原因是犯罪中止
  - 区分单纯犯意流露，和预备行为或实行行为
    - e.g. 打电话开始摇人、实施敲诈
  - 达到犯罪预备应对法益产生少许威胁
    - e.g. 工作赚钱，用赚的钱买枪

- **第二十三讲 犯罪未遂**
  - 1、犯罪预备是在预备阶段，犯罪未遂是在实行阶段
  - 2、犯罪预备和犯罪未遂最重要的区分点是，着手
    - 着手，是犯罪行为的起点
      - 各类着手标准基本统一，**在隔隙犯、间接正犯中有所区别**
      - 按到达主义或结果主义，收到邮寄的毒药、被教唆小孩偷窃才属于着手
      - 按行为危险说，寄出毒药、小孩接受盗窃教唆就属于着手
    - 首先在形式上已经实施了构成要件的行为
    - 其次在实质上对法益有现实性威胁（不需要紧迫性的威胁）
      - e.g. 故意制造事故骗取保险金，搞了事故准备去保险公司骗
      - e.g. 故意杀人，枪杀准备扣动扳机，刀杀准备挥砍
      - e.g. 贩卖毒品，达成买卖合意为着手，交付为既遂
  - 3、犯罪未得逞
    - 介于着手与既遂之间，可分为：
    - **结果犯**：法定结果作为得逞标志，如故意杀人的死亡结果
    - **危险犯**：法定危险作为得逞标志，如放火，爆炸，投放危险物质，破坏交通工具中的车辆颠覆（具体危险，是司法机关认定的危险，抽象危险是立法推定的危险）
    - **行为犯**：法定行为作为得逞标志，如生产、销售有毒、有害食品罪中还未完成生产，绑架、强奸，拐卖妇女、儿童罪等
  - 4、意志外原因未遂
    - 被害人强烈反抗、自身能力不足、第三人出现、自然力破坏、认识错误
  - 5、未遂的种类
    - 主观实行终了：认为自己干完了，作用在于量刑判定
      - e.g. 给人投毒完跑路
    - **能犯未遂**：本有既遂可能，出现意志外原因而没有既遂
    - **不能犯未遂**：根本就无法既遂，工具坏了，对象有问题
      - e.g. 空枪、距离太远，人不在床上、人已经死了
      - 绝对不能犯：迷信犯（看情况），是否可笑?

        - 相对不能犯：依旧是三种观点，是否可怕?
            - e.g. 杀尸体案（未遂）、啤酒投白糖案（不构成）、买砒霜得白糖案（未遂）
            - 纯正的客观危险说，事后诸葛亮，可能导致所有的未遂被取消
    - 6、犯罪未遂的处罚，可以比照既遂犯，从轻或减轻处罚
- **第二十四讲 犯罪中止**
    - 1、犯罪中止，是在犯罪【过程中】自动放弃犯罪，或自动【有效的】防止犯罪结果发生
        - 没有造成损害的免除处罚，造成损害的应当减轻处罚
    - 2、三个基本特征
        - 中止的及时性
            - **必须在犯罪过程中**
            - e.g. 在当前社会中，强奸罪的中止，和求欢未成.....是如此难以区分在法律中。不过如果男女关系是恋人等等，那么大部分算是求欢未成。
            - **既遂之后不能中止**
            - **未遂之后不能中止**
                - e.g. 一个男的想把一个女的给弄死，掐女方的脖子，然后又拿刀捅这个女的，刀都捅断了，半小时后，发现女的还没死，觉得女的命大，送医院去了。这里男的觉得他已经干完了，［半小时后］是重点，行为和空间上被切断，所以是未遂
                - e.g. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，于是送医院救活了，时间和空间上没有被切断，犯罪中止
                - e.g. 杀人后送往医院，治成植物人，算中止，但部分损害结果已发生，减轻处罚
        - 中止的有效性
            - 就是没有发生既遂的犯罪结果
            - 消极中止，单纯的中止犯罪
            - 积极中止，采取有效的措施防止结果发生（措施必须是在经验上，可以高概率防止结果的发生）
            - 介入因素（主要看因果关系）
                - 如果介入因素独立导致结果的发生，犯罪中止，ex3车祸案
                - 如果介入因素并未独立导致结果的发生，犯罪既遂，ex2堵车案
            - ex1. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，于是送医院去抢救，活了或者不死不活成为植物人了，时间和空间上没有被切断，犯罪中止。如果没抢救过来，死了，则是犯罪既遂
            - ex2. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，于是送医院去了，结果路上堵车，人死了，犯罪既遂
            - ex3. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，于是送医院去了，结果路上出车祸，人撞死了，犯罪中止，虽然不知道去医院是否可以抢救的活，但是要做对行为人有力的推理

        - ex4. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，张三不打算救，结果隔壁老王听见了，把张三老婆送医院去了，结果路上出车祸，人撞死了，犯罪未遂
        - ex5. 张三想把他老婆毒死，结果看他老婆痛苦万分，张三打120叫救护车，最后抢救活了，犯罪中止。因为犯罪人能做的也就是找医生
        - ex5-2. 张三想放火，结果火把窗帘烧起来了，张三突然不想做了，于是大喊着火了，就跑了，邻居听见后出来把火灭了，这叫犯罪未遂，因为张三可以积极采取灭火措施，但是他跑了
    - 3、如果犯罪人在向【合法秩序】回归，那么是中止，如果没有，则是未遂（心理学）
        - e.g. 张三在杀人，打雷了，他害怕了，于是不杀了，犯罪中止
        - e.g. 张三在开保险柜偷东西，结果半个小时没打开，朋友告诉他昨天刚开了一个保险柜，并且走之前还加密了保险柜，于是张三放弃了，但事后发现朋友和张三说的不是同一个保险柜，犯罪未遂
    - 4、犯罪基于即时影响（听到警笛、发现是熟人）而放弃是未遂，基于非即时影响是中止（看到犯罪标语）
    - 在强奸罪中，中止犯罪，即便符合强制猥亵的构成要件，也只需认定为强奸罪中止造成的损害结果，而无需再和强制猥亵从一重罪
        - ex1. 张三实行强奸，把女的衣服扒了（这时已经构成强制猥亵了），女的求饶，张三放弃了，犯罪中止
        - ex2. 张三就想强制猥亵一个女的，也猥亵成功了
        - 上述两个案例中，ex2性质更加恶劣，所以两个不应该是同一个罪，强制猥亵的既遂，所以ex1是强奸罪中止，不算强制猥亵了，因为只要强奸，就包括了猥亵。
- **第二十五讲 共同犯罪的基本理论**
    - 1、共同犯罪，是指两个人以上共同故意犯罪
    - 2、两人以上**共同过失犯罪，不以共同犯罪处理**，如果要负刑事责任的，就应当分别处理
    - 3、最广义的共同犯罪
        - **任意共犯：总则对分则的修正，修正的构成要件**
            - 总则的共犯，包括实行犯（正犯）与非实行犯（狭义共犯）
            - 正犯：实施了构成要件的人
            - 狭义共犯（间接正犯）：帮助犯、教唆犯
        - **必要共犯：分则对共犯的直接规定，基本的构成要件**
            - **必须由多人构成，如分则中的聚众淫乱**
            - 对向犯/对合犯：结对子，如受贿/行贿，买枪/卖枪，重婚/相婚等
                - 片面：只惩罚一方，如卖假药、卖黄碟、买卖专票、卖普票
                - 两方罪名可能相同，如伪造、变造、买卖国家机关证件罪，重婚罪，代替考试罪
                - 也有可能不同，如受贿罪、行贿罪，拐卖妇女儿童罪、收买被拐卖妇女儿童罪
            - 多众犯：好多人为同一目标行为搞事情，如集团犯罪等
                - 首要分子不一定是主犯，有时只处罚首要分子

        - **拟制正犯：非实行行为的实行化**
            - 预备实行化：组织、领导、参加恐怖组织罪/黑社会性质组织罪
                - 非法利用网络信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、传授犯罪方法罪
            - 共犯实行化：协助组织卖淫本来是组织卖淫的帮助犯、独立成罪（罪广义角度属于共犯）
    - 4、共同犯罪最可怕的一点：部分行为之整体责任
    - 5、共同犯罪的本质：
        - **部分共同犯罪说是主流观点**
            - 法条重合：普通法与特别法，普通法共犯
            - 规范重合：侵犯同法益，轻罪共犯
            - 转化犯重合：转化前共犯
        - 如盗窃罪和抢劫罪在盗窃的范围内重合
        - 如甲以伤害故意，乙以强奸故意，导致某女死亡，甲乙在故意杀人范围内重合、成立共同犯罪
        - 如甲因索钱而绑架，骗乙让乙以为是非法拘禁，则甲乙在非法拘禁范围内构成共犯，甲构成绑架罪，乙构成非法拘禁罪
        - 转化犯中，甲偷东屋1万元，乙偷西屋1万元并打伤醒来的主人，甲构成盗窃罪（数额2万），乙转化为抢劫罪
        - 甲望风，乙抢夺路人书包，逃跑时甲绊倒路人致轻伤，甲乙在抢夺罪范围内构成共犯，乙构成抢夺罪，甲转化为抢劫罪
- **第二十六讲 共同正犯**
    - 1、共同正犯（实行犯）
        - **2人以上+故意认识+故意意志+共同行为**
        - 人包括自然人和单位
        - 知道不是一个人在战斗，概括性知道危害结果
    - 2、不成立共同犯罪的几种情况
        - （1） 共同过失（不是共同犯罪）
            - e.g. 甲乙各自扔鞭炮致路人心脏病发作死亡，假定鞭炮只响了一下且无法确认是谁导致，疑罪从无推定均未造成死亡结果，不构成犯罪
            - e.g. 如是约定共同故意犯罪，部分行为之整体责任，两人都要承担全部责任
            - e.g. 如各自共同故意犯罪，俩人均成立未遂
        - （2） 一个故意，一个过失，不成立共同犯罪
            - e.g. 警察打瞌睡（渎职罪），结果在押犯脱逃（脱逃罪）
        - （3） 同时正犯
            - 同时实施，但却缺乏犯意的交流和联络
                - e.g. 商店着火了，张三从东边抢，李四从西边抢

        - 如果两人相遇点头，犯意切磋成立共犯
    - **3、共谋的共同正犯**
        - 两人一起商量明天去犯罪，结果一个人爽约了，但是也是共犯
- **第二十七讲 间接正犯（考试重点年年考）**
    - 本质：就是把别人当枪使，而和这个枪又不成立共犯
        - 间接正犯和直接正犯，在共同犯罪范围内是互斥的
    - **1、利用无刑事责任能力人**
        - 利用不满12岁一律间接正犯
        - 满12属于共同犯罪，责任减免
    - **2、利用他人合法行为**
        - e.g. 张三把一个装了炸弹的快递寄到李四家，快递员是间接正犯
        - e.g. 张三诬赖李四故意杀人，李四被判死刑立即执行，张三构成诬告陷害罪与故意杀人罪间接正犯想象竞合从一重
        - e.g. 张三逼迫男女情侣现场性行为，男构成紧急避险、强奸罪的直接正犯，张三构成强奸罪的间接正犯、强制猥亵直接正犯想象竞合从一重
    - **3、利用他人过失行为**
        - e.g. 医生指示护士打毒针，护士是过失行为（医疗事故罪），医生是故意杀人
        - e.g. 张三骗李四开枪打人，李四以为是熊，李四构成过失致人死亡罪，张三构成故意杀人罪间接正犯
    - **4、利用有故意的工具**
        - **利用他罪的故意**
            - e.g. 日本屏风案，张三教唆李四毁坏甲的名贵屏风，意图杀害屏风后的甲。甲和张三在故意毁坏财物罪范围内构成共同犯罪，李四构成过失致人死亡罪、故意毁坏财物罪实行犯想象竞合，张三单独构成故意杀人罪间接正犯、故意毁坏财物罪教唆犯想象竞合
        - **利用有特殊目的的工具**
            - e.g. 老大提前收钱、教唆小弟派发淫秽物品，老大和小弟在传播淫秽物品范围内构成共同犯罪，老大构成传播淫秽物品牟利罪教唆犯和传播淫秽物品罪想象竞合，小弟构成传播淫秽物品罪和传播淫秽物品牟利罪的间接正犯
            - e.g. 张三用假毒品让李四销售，李四构成销售毒品未遂，张三构成诈骗罪的间接正犯、贩卖毒品罪的教唆犯想象竞合
            - e.g. 张三在毒品中掺假共200g让李四销售，李四构成销售毒品既遂，张三构成诈骗罪的间接正犯、贩卖毒品200g的教唆犯
        - **在身份犯的情况下，有身份者利用无身份者作为他犯案工具**
            - e.g. 领导利用他老婆收取贿赂，领导构成受贿罪的间接正犯，如果老婆不知情则他老婆不构成犯罪，如果老婆知情则为帮助犯
        - **利用他人的不为罪行为**

        - e.g. 张三骗25楼的小孩跳楼，小孩不构成犯罪，故意杀人间接正犯
        - e.g. 张三和女朋友相约自杀
    - **5、间接正犯的限制：无身份者不能成立身份犯的间接正犯**
        - 强奸罪不是身份犯，女性无法对性但可能因为暴力构成强奸罪间接正犯
        - e.g. 非国家工作人员在领导不知情的情况下，利用领导职务便利为他人谋利并收受财物，非国家工作人员不构成受贿罪的间接正犯，构成利用影响力受贿罪
        - e.g. 张三想让姐姐把孩子扔了
            - 如果姐姐被教唆扔掉了，姐姐构成遗弃罪、张三构成遗弃罪的教唆犯
            - 如张三自己扔了，张三没身份不构成遗弃罪，只构成拐骗儿童罪实行犯
            - 如张三把孩子装箱子里，骗姐姐把箱子扔了，张三依然也无法构成遗弃罪的间接正犯，只构成拐骗儿童罪的间接正犯
- 第二十八讲 正犯和共犯
    - **1、共犯从属说，是只有当实行犯进入到实行领域，对于共犯才可以处罚**
        - e.g. 张三说想入室盗窃，让李四帮忙望风，结果张三是入室杀人。李四不构成盗窃罪的帮助犯，因为张三没有实行盗窃
        - e.g. 张三盗窃，并与李四共同销赃，张三与李四在掩饰、隐瞒犯罪所得罪范围内构成共犯，由于张三事后销赃缺乏期待可能性的责任阻确事由，张三仅构成盗窃罪，李四构成掩隐罪
    - 2、帮助犯
        - 对共同犯罪的贡献，是**强化犯罪意识，而不是创造犯罪意识**
        - **既包括物理帮助，也包括心理帮助**
            - e.g. 张三想去杀人，李四给了他一个锦囊，说有事了再打开。李四构成帮助犯，在精神上帮助了犯罪
        - **事先通谋事后帮助，构成帮助犯**
            - 区分单纯知情，及中立的帮助行为（卖饭、卖菜刀）
            - e.g. 张三早起杀人，告诉晨练大爷，大爷事后提供财物让张三跑路。事先没有通谋事后帮助，不构成帮助犯，只单独构成窝藏罪
            - e.g. 大爷发现张三要去盗窃，为张三提前找到了销赃下手，张三不知情，大爷单独构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪（窝藏包庇罪、洗钱罪等）
    - 3、教唆犯
        - 对共同犯罪的贡献，是**创造犯罪意识，而不是强化犯罪意识**
        - **简单秘籍：教唆12岁以下间接正犯，12岁以上成立共犯但责任阻确**
        - **过失教唆、教唆过失不构成犯罪**
            - e.g. 教唆开车就应该喝酒，喝酒开车的构成交通肇事罪（过失犯罪），两者在危险驾驶罪范围内成立共犯
        - 不作为的教唆

        - e.g. 张三看到有人肇事逃逸，准备帮助受害者去医院，结果女朋友阻止，张三和女朋友都不构成犯罪。
    - 教唆失败=教唆未遂，从轻、减轻处罚
        - 教唆独立说：教唆具有独立性，教唆失败是教唆未遂
        - 教唆从属说：未实施教唆的行为，不处罚行为教唆
        - e.g. 行为人在预备阶段放弃
        - e.g. 教唆故意伤害，行为人实行杀人，两者在故意伤害范围内重合
- **第二十九讲 共同犯罪人的责任**
    - 1、犯罪人在犯罪中的作用分类
        - 主犯
            - 集团犯罪的首要分子（e.g. 集团犯罪［3人以上为了犯罪、较为固定］，ex.黑社会［10人以上］，恐怖组织）
                - **集团犯罪的首要分子兜底犯罪集团全部罪行（聚焦主业）**
            - 其他起主要作用的犯罪分子
            - 聚众性犯罪的首要分子等
        - 从犯：【应当】从轻、减轻、免除处罚
        - 胁从犯：被胁迫参与犯罪的人
            - 【应当】减轻、免除处罚
            - e.g. 张三拍了李四的裸照，胁迫李四交出公司商业秘密，张三与李四构成侵犯商业秘密的共同犯罪
    - 2、犯罪人在犯罪中的分工
        - 实行犯（正犯）
            - 实行犯可能是主犯、从犯、胁从犯
        - 非实行犯
            - **帮助犯不可能是主犯**
            - 教唆犯不可能是胁从犯
- **第三十讲 特殊的共同犯罪**
    - **1、承继的共犯（中途加入），是事中共犯**
        - 前行为是**单一行为**，加入后对**全部犯罪**承担责任
            - e.g. 张三盗窃，离厂前找司机李四帮忙运走，赃款五五开（已偷走是掩隐）
            - e.g. 第一次电诈取现是掩隐，因为电诈钱到账就完成
                - 后续取现虽事前有精神帮助、鼓励，事前不可罚、仅构成诈骗罪一罪
        - 前行为是**复合行为**，加入后对**后犯罪**承担责任（事后独立共犯）
            - e.g. 既遂的继续犯，李四绑架他人到张三家，不知情的张三回家后提出分赃

        - e.g. 张三将甲打成重伤并向其妻勒索财物，后李四加入共同勒索财物，甲重伤死亡，张三独自对甲的死亡结果负责
    - **结果加重犯的共犯**
        - 故意犯罪+过失加重情节，注意是否超越了概括性故意
        - e.g. 如约定，张三殴打、李四望风，张三将人打死，李四对死亡结果存在过失、对死亡结果望风有贡献力，两人均承担故意伤害致人死亡的责任
            - 如张三一开始就打算杀人其构成故意杀人
        - e.g. 如约定，张三盗窃、李四望风，李四仅构成盗窃，张三转化抢劫致人死亡
    - **不作为**的承继共犯
        - 共犯创造了法益侵犯危险，同案犯利用危险实施其他犯罪，共犯有制止义务
            - **看创造的是人身/财产法益危险**
            - e.g. 张三、李四约定入户抢劫，并将乙女捆绑。张三另起奸淫犯意，李四置之不理构成不作为的强奸罪帮助犯
            - e.g. 张三、李四约定入户盗窃，张三将屋主打成重伤致死，李四无作为义务
    - 单位犯罪的共犯
        - 同一个单位及其自然人，不成立共犯（可参照共犯的主犯从犯量刑）
        - 不同单位之间可能成立共犯
- **2、片面共犯（均按片面帮助犯处理）**
    - 片面帮助犯（阴影中的高手）
        - 犯意的单向交流，张三**客观上帮到了**李四犯罪，但是李四主观上不知道
        - e.g. 张三知道李四要去抢劫，提前入户将甲打昏致轻伤，李四以为甲因病昏倒，于是取走5万元财物。
            - 肯定说：若承认张三的片面共同实行犯，张三对李四行为负责，构成抢劫罪既遂。李四对张三的行为不负责，仅构成盗窃罪
            - 主流观点（否定说）：若不承认张三的片面共同实行犯，张三构成故意伤害既遂、李四盗窃罪的帮助犯从一重，李四依旧仅构成盗窃罪
                - 如果李四也击昏甲转化为抢劫且后甲死亡、无法判定是谁致死。则推定均不对死亡加重结果承担责任
        - e.g. 张三在楼上盗窃，李四看到后帮张三在楼下望风，若起到作用构成盗窃罪的帮助犯，如没起作用不构成盗窃罪
        - e.g. 张三设置致死陷阱意图杀a，李四偷偷将仇家b引至陷阱
            - 法定符合说，关注的是抽象的人，张三构成杀人既遂，李四片面帮助犯
            - 具体符合说，张三构成故意杀人未遂和过失致人死亡，李四间接正犯
    - 片面实行犯
        - e.g. 5+5案，但其中一人知情
    - 片面教唆犯

        - e.g. ps照片手枪案
    - e.g. 张三杀人但人其实没死，张三邀请李四帮忙抛尸，李四发现人没死但没有告诉张三
        - 若按法定符合说，张三故意杀人与抛尸后死亡因果关系未中断，构成故意杀人既遂。李四对故意杀人构成帮助犯
        - 若按具体符合说，张三故意杀人未遂与过失致人死亡想象竞合，李四利用张三的认识过失成立过失致人死亡的间接正犯
- 3、承继共犯的一个弹孔案
    - **e.g. 张三一脚踢倒甲抢走现金1万元，李四中途加入再踢一脚，抢走手表1万元。甲因脾脏破裂而死，无法区分是谁踢的**
        - 假定张三致死，张三构成抢劫致死+2万，李四对前行为死亡结果不担责+2万
        - 假定李四致死，张三、李四构成共同抢劫致人死的结果加重犯共犯+2万元
        - 无论哪种，张三都承担致死责任，因此作有利于李四推定、张三致死

第三十一讲 共同犯罪的复杂问题

- 1、共犯的脱离
    - 脱离、中止=明示认可+切断影响（物理+心理）
        - 脱离成立中止，对其他共犯者没有影响
            - e.g. 张三、李四约定一起盗窃，张三放鸽子、李四得手，张三未脱离、既遂
            - e.g. 张三要去盗窃，李四给张三制作了钥匙，李四后悔拿回了钥匙并告诫张三不要偷了，明示+负面心理影响，李四单独脱离、中止
        - 没脱离一人既遂、全体既遂
            - 若主观上不想脱离、客观上产生了脱离效果，成立犯罪未遂
            - e.g. 张三要去盗窃，李四给张三制作了钥匙，结果张三忘带钥匙了/钥匙拧断了，张三换了方法还是偷着东西了。李四未遂，张三既遂
- 2、未遂的帮助犯和帮助犯的未遂
    - e.g. 张三给了李四一把不可能打开门的钥匙，李四去盗窃，未遂的帮助犯
    - e.g. 张三给了李四一把能用的钥匙，李四去盗窃结果拧断了，帮助犯的未遂
- 3、共犯的认识错误
    - 同一个构成要件中的错误
        - 对象错误
            - 本来甲和乙想杀丙，结果错杀了丁，两人都是故意杀人（按照法定符合说），这个案件具体符合说不合理，如果是具体符合说，则两人都是故意杀人未遂
    - 不同构成要件中的错误
        - 抽象错误
            - 两个人一起去杀人，结果没有打中这个人，把旁边的珍贵文物打碎了。两人都是故意杀人未遂，其中一个人还是过失毁坏文物罪（按照法定符合说）
    - 非实行犯的错误

        - 对象错误，打击错误
        - e.g. 张三教唆别人强奸舍友，结果舍友不在张三在，反自己被强奸，因为别人以为张三就是那个舍友
- **第三十二至三十五讲 罪数**
    - 1、罪数：犯罪构成的行为，应评价为一罪还是数罪的问题
        - 实质的一罪：继续犯、想象竞合、结果加重犯
        - 法定的一罪：结合犯、集合犯
        - 处断的一罪：连续犯、牵连犯、吸收犯
        - 法条关系
            - 包容、交叉：特别/普通，故意杀人/绑架，法条竞合
            - 中立：故意杀人、故意毁财，想象竞合
            - 排斥：对同一人或诈骗或盗窃，非法条竞合
    - **2、继续犯：不法状态+1个行为持续，一条线**
        - 侵犯人身权益犯罪：非法拘禁罪、绑架罪、拐卖妇女儿童罪、重婚罪等
        - 持有型犯罪：非法持有枪支罪，非法持有毒品罪等
        - 不作为犯罪：遗弃罪、拒不执行判决裁定罪、战时逃避服役罪等
        - **区分意义：确定追诉起算点、行为时间**
            - e.g. 张三结婚、离婚、重婚混乱，从卖小三房恩断义绝，起算追诉时效
            - e.g. 15岁拘禁他人至17岁，认定应当负刑事责任。15岁实施盗窃，无论持有赃物到何时，认定不满16岁的盗窃行为
        - **状态犯：既遂=1个行为结束，点后线**
            - 与继续犯相对应的是【状态犯】，状态结束后既遂，不法行为消失
                - e.g. 收买被拐卖儿童罪，买的行为开始算5年追诉时效
                - e.g. 拐骗儿童罪，拐走的行为开始起算追诉时效
    - **3、想象竞合/法条竞合：一行为触犯数罪名**
        - **想象竞合是一种事实竞合**，侵犯数法益，从一重罪处理
        - **法条竞合是一种法律竞合**，侵犯同法益，特别法优于普通法会排除一些轻罪
            - 按特别法的例外：生产、销售伪劣产品罪与9种特殊同类罪，按重的处罚
            - 包容关系：e.g. 诈骗罪+9个特殊诈骗罪、盗窃林木+盗窃罪
            - 交叉关系
                - e.g. 军人泄露军事秘密，故意泄露军事秘密罪+故意泄露国家秘密罪
                - e.g. 盗窃罪、入户盗窃罪（入户盗窃+非法侵入住宅）
                - e.g. 盗窃罪、贪污罪
            - 结果加重犯（法律明文规定）：e.g. 故意伤害致人死亡
    - 4、集合犯

    - 营业犯：不正当职业
        - 组织卖淫罪，赌博罪
    - 职业犯：正当职业
        - e.g. 非法行医罪
    - 都多次实施，不要求为主业
    - 犯罪构成预定了数个同种类行为的犯罪
- 5、结合犯
    - a罪+b罪=c罪，日本的强盗罪+杀人罪=强盗杀人罪
    - 我国没有结合犯，但是有包容犯，包容犯是a+b=a+
- 6、包容犯有6个情况
    - 绑架+故意杀人=绑架的加重犯（绑架+过失致人死亡=绑架罪、过失致人死亡从一重）
    - 拐卖+强奸、强迫卖淫=拐卖妇女加重犯
    - 组织他人偷越国边境+非法拘禁被组织者=组织偷越国边境的加重犯
    - 组织他人偷越国边境、运送他人偷越国边境、走私制造贩卖运输毒品+妨碍公务行为、抗拒检查=加重犯
    - 提供虚假证明文件+收受贿赂=想象竞合从一重（21年刑法修正案十一已取消加重犯）
- 7、连续犯
    - 数个行为，连续触犯了同一个罪名，如连续的贪污罪
    - 从行为终了之日起算追诉时效
- 8、吸收犯
    - 某犯罪行为是其他犯罪行为大概率的过程或结果，而被其他犯罪所吸收，不再独立成罪的现象
    - **吸收犯是数个行为侵犯同一法益、触犯数个罪，因高度伴随最后定一个罪**
        - 只有一个行为或没有触犯数个罪不是吸收犯
    - e.g. 制造、盗窃枪支后又非法持有枪支，只定前罪
    - e.g. 伪造货币后又运输或出售，只定重罪伪造货币
    - e.g. 假冒注册商标后又销售假冒商标的
    - e.g. 张三从被胁迫犯罪慢慢成长为主犯，主犯吸收从犯
    - e.g. 张三以杀人故意掐晕人，半小时后发现没死拿刀捅人，刀捅断了，放弃杀人送去医院，故意杀人未遂+犯罪中止，中止被未遂吸收
    - **注意区分吸收关系和吸收犯，想象竞合、法条竞合、不可罚之后行为都是吸收关系，但不一定是吸收犯**
        - e.g. 盗窃后又销赃，盗窃侵犯财产法，销赃掩饰隐瞒犯罪所得侵犯了司法机关的正常活动，数行为侵犯了数法益、缺乏期待可能性，因此是吸收关系，后行为不可罚
    - 不可罚之后行为如果侵犯的一个非常严重的法益，则数罪并罚
        - e.g. 盗窃毒品后贩卖毒品，盗窃文物后又倒卖，盗窃假币后又使用

- 9、牵连犯
  - 犯罪原因、手段、结果等分别触犯不同罪名的牵连，数罪并罚
    - e.g. 为了杀人去偷枪
    - e.g. 为了骗钱而伪造公文
    - e.g. 为了走私而挪用公款
    - e.g. 为了参加黑社会而故意杀人
    - 特殊：e.g. 受贿后渎职一般数罪并罚，但受贿后又徇私枉法的从一重
  - 如何判断，三步走
    - 第一步，犯罪构成学说，有几个犯罪构成，就定几个罪
    - 第二步，看看有没有相应的罪数理论，如果有，按罪数理论处理
    - 第三步，看法律有没有特别规定

- **第三十六讲 法律和司法解释的特别规定**
  - 构成要件学说
    - 有几个构成要件就定几个罪
  - 罪数理论
    - 行为和法益

行为	法益	典型的罪数形态	结论	例外规则
一个	一个	法条竞合	一罪	无
一个	数个	想象竞合	一罪	当行为可以被切割，可数罪并罚
数个	一个	吸收犯	一罪	无
数个	数个	数罪	数罪	当数行为高度伴随，定一罪，如类型化的牵连犯及不可罚之后行为

      - 例外：混合走私行为，数罪并罚
  - **法律规定的转化犯**
    - 1、非法拘禁、虐待被监管人、聚众斗殴+致人重伤、死亡的=故意杀人、故意伤害罪
    - 2、刑讯逼供+伤残、死亡=故意杀人、故意伤害罪
    - 3、非法组织卖血、强迫卖血+伤害=故意伤害罪
    - 4、盗窃、诈骗、抢夺/携带凶器抢夺+暴力、威胁转化为抢劫罪=抢劫罪
  - 特别规定

- **第三十七讲 主刑**
  - 1、刑法包括主刑和附加刑
  - 2、主刑是只能独立使用的主要刑罚方法，它不能附加适用，对一种罪行一次只能适用一个主刑
  - 3、主刑包括 (剥夺权益、适用对象、执行机构和场所、期限、刑期计算、相应的待遇)

管制	3个月以上2年以下，数罪并罚不超过3年	社区矫正机关	限制自由，同工同酬	判决执行日	押1抵2	不准乱跑，暂停政治权利，可以禁止令
拘役	1个月以上6个月以下，数罪并罚不超过1年	公安看守所	短期剥夺自由，酌量报酬		押1抵1	每月可回家1-2天
有期徒刑	6个月以上15年以下，数罪并罚总刑期35年的不超过20年，35年以上不超过25年	监狱，不到3个月的看守所	剥夺自由，劳动改造		押1抵1	保外就医
无期徒刑	N/A	监狱	剥夺自由，劳动改造	判决确定日（只有无期徒刑、缓刑考验期、死缓）	押不抵	怀孕、哺乳期的妇女可以在无期徒刑中保外就医
死缓	2年内无故意犯罪减为无期 2年内有重大立功可减为25年 2年内有故意犯罪，恶劣报最高院核准后执行死刑，不恶劣死缓重新计算	监狱	-	死缓——高院判决、核准 死刑——最高院核准	-	不能杀（从羁押到执行全过程） 老（审判时满75周岁，没有特别残忍致死） 幼（犯罪时未满18） 孕（怀孕、流产都算，在审判前生完了、或流产完了又新罪可杀）
终身监禁	死缓+贪污贿赂犯罪	监狱	牢底坐穿			

- 4、限制减刑：修正案8增加了死缓累犯及8种暴力犯罪，【可以】根据情节限制（杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质、有组织暴力犯罪）
  - 2年+减为无期的不少于25年
  - 2年+减为25年的不少于20年
  - 08年犯罪、12年审判，如按旧法判死缓就够则不能限制缓刑，如按旧法死刑立即执行则判死缓限制减刑

第三十八讲 附加刑

- 1、罚金
  - 不少于1000（未成年500），没上限
  - 形式：裁定，一审法院执行
  - 罚金一次缴纳、分期缴纳的判决生效次日最长不超过3个月，可以针对未来的钱，可随时缴纳、强制缴纳、延期或减免缴纳（人道主义）
  - 民事优先原则，先民事责任，再行政责任，最后刑事责任
- 2、剥夺政治权利
  - 包括
    - 选举权和被选举权（人大代表、村委）
    - 担任国家机关职务的权利，担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利
    - 言论、出版（不包括著作权）、集会、结社、游行、示威自由的权利
  - 应当被剥夺政治权利的：死刑、无期徒刑、危害国家安全
  - 死刑、无期，判决起算
    - 有期徒刑、拘役，执行完、假释日起算
    - 独立剥夺的，执行日起算
    - 管制+剥夺的，期限=管制期
- 3、没收财产（类似抄家）

    - 执行：人民法院（罚金，没收财产，死刑），必要时会同公安执行
    - 没收合法财产，非法财产叫追缴犯罪所得
    - 只能没收个人财产，不包括你老婆的等等
    - 人道必要费用保留，立案前正当债务可请求偿还
        - 死刑、死缓：只能没收财产
        - 无期徒刑、有期徒刑：贪利犯罪可没收财产、罚金选择其一，杀人放火犯罪一般没有
        - 贪污数额巨大，【应当】抄家
- 4、追缴犯罪/违法所得
    - 追缴，充公
    - 退赔，退给被害人
- 5、驱逐出境
    - 只能针对外国人，公安执行

- **第三十九讲 社区矫正**
    - 1、非刑罚，一种执行方式，司法局指导执行
    - 2、禁止令：管制和缓刑适用
- **第四十讲 非刑法处罚方法**
    - 1、定罪免刑
        - 根本不是犯罪：13条情节显著轻微
        - 免除处罚：24条犯罪中止，没有造成损害结果，定罪免刑
        - 免予刑事处罚：37条犯罪情节轻微，定罪免刑
    - 2、训诫、责令赔偿损失、行政处分等等
    - 3、职业禁止
        - 如果张三利用职务犯罪，那么判刑之后为了防止再犯罪，则不让再次从事这个职业
        - 一般执行完后3-5年，证券法可终身
        - 实施性侵害、虐待、拐卖、暴力伤害等违法犯罪人，终身禁止密切接触未成年人的工作
- **第四十一讲 量刑的原则和冲突**
    - 1、量刑的基本原则：以事实为根据以法律为准绳
    - 2、减轻处罚：法定刑以下（不含本数）
        - 只有一档，减轻=低于该档最低
            - e.g. 假定为6个月到1年，则6个月以下=拘役
        - 有几个档，减轻=降一档、不能跳
            - e.g. 倒卖车船票情节严重，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，则减为拘役
    - 3、从轻、从重=档内
    - 4、法定量刑情节

量刑规则	量刑情节	备　注
应当从轻或减轻处罚	不满 18 周岁的人犯罪的；已满 75 周岁的人过失犯罪的。	一老一小。
应当减轻或免除处罚	防卫过当；避险过当；胁从犯；中止。	对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。
可以从轻、减轻或免除处罚	盲人、又聋又哑的人犯罪；预备犯；自首。	对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
应当从轻、减轻或免除处罚	从犯。	无需比照主犯。
可以从轻或减轻处罚	一般立功；教唆未遂；尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的；未遂犯可以比照既遂犯从轻、减轻处罚；已满 75 周岁的人故意犯罪的；坦白。	如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
可以减轻或免除处罚	重大立功；在国外犯罪，已在外国受过刑罚处罚的。	后者是可以免除或者减轻处罚。
应当从重处罚	累犯；教唆不满 18 周岁的人犯罪的。	

- 5、酌定量刑情节
  - 无规定，司法实践中总结的（动机、手段、时间、地点、结果、对象、态度等）
  - 情况特殊，无法定减轻情节，经最高院核准可在法定刑以下（不含本数）判刑
    - e.g. 08年广州取钱案
- 6、情节竞合：数个量刑情节，分别考虑
  - 几个从轻情节，数次从轻，而非减轻
  - 几个从重情节，数次从重，而非加重
  - 既有从宽、又有从严，先考虑从严，再考虑从宽

第四十二讲 累犯

- 1、构成要件
  - **前后罪都是故意犯罪、有期以上，前罪主刑（有期以上）执行完毕或赦免后5年内**
- 2、不适用累犯
  - 有一个罪主刑不是有期以上或过失犯罪
  - 前罪行为时不满18周岁
  - 假释考验期内犯罪（在假释期满后计算5年）
  - 前罪缓刑结束（根本没执行原判刑罚）
- 3、处罚
  - **从重处罚、不得假释、缓刑**
- 4、特别累犯（2011年5月1日刑法修正案八增加后2罪）

        - **属于3个特定罪且受过刑罚，刑罚执行完（没执行不算）或赦免后又犯，无论刑罚轻重或长短**
            - **危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪**
            - 有期徒刑与其他可叠加一般累犯
    - 5、毒品再犯不是累犯，可以缓刑、假释，但应当从重处罚
        - **小朋友不构成毒品再犯（举重明轻），不成立一般累犯、但构成特别累犯**
        - e.g. 前后都是毒品有期以上，构成累犯和毒品再犯，从重处罚1次，但不能使用假释和缓刑
- **第四十三讲 自首、坦白和立功**
    - 1、一般自首
        - 自动投案
            - 自愿、主动地接受司法处置
                - 亲首、托首、陪首，通缉后自首
                - 代首、送首：亲友报案，带公安来或送人去（捆过去不成立自首），没有抗拒抓捕，供认犯罪事实
                - 形迹可疑型自首
                    - 形迹可疑：现场没发现认定犯罪证据
                    - 犯罪可疑：现场一看太明显了，不认定自首
                    - 二者区分点在于司法机关能否足以获得认定犯罪的证据
                - 现场候捕型自首：自己/他人报案，没有抗拒抓捕，供认犯罪事实
                - 向非司法机关自首
                - 向被害人投案可以成立自首，亲告罪成立，非亲告不成立
            - **时限：首次讯问、强制措施（如拘传）之前**
            - 经查确已准备投案或正在投案途中被捕获的，也属自首
        - 如实供述自己罪行
            - 时间：在司法机关掌握主要犯罪事实前主动交待
            - 范围：只要交待主要罪行即可成立自首
                - 交代基本身份信息
                - 数罪中供述部分犯罪，部分犯罪成立自首
                - 共同犯罪中必须交待所知的同案犯的共同犯罪行为（尤其是对向犯）
            - 与翻供：如实供述又翻供，不是自首，但一审判决前又如实供述的，是自首
            - 与辩解：辩解不影响自首成立，但否定基本事实不是自首
    - 2、特别自首
        - 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，服刑犯及其他被采取行政、司法强制措施者
        - 如实供述司法机关尚未掌握的本人其他异种罪（另开一罪）

    - 例外：办案机关掌握的线索针对的犯罪不成立，在此范围外交代同种罪行成立自首
- 3、单位自首：单位自首的效力一般可以及于自然人（自然人要如实供述），但自然人自首的效力一般不及于单位
- 4、自首的量刑：可以从轻或减轻，如果犯罪情节较轻，可以免除
    - 共同犯罪中，只适用于自首的共犯人
- 5、坦白
    - 被动归案、如实供述
    - 坦白的情况
        - 1. 被采取强制措施而归案
        - 2. 被司法机关传唤而归案
        - 3.被群众扭送而归案
- 6、量刑立功
    - 一般立功
        - **检举揭发**他人，包括供述同案犯共犯**以外的其他罪行**
        - 提供**其他案件**的重大线索查证属实
        - **协助抓捕**其他嫌疑人，包括同案犯
            - 区分协助抓捕和如实供述
                - 如实供述，供述犯罪中的信息，如同案犯的基本信息
                - 协助抓捕，供述**犯罪后**的信息，如同案犯犯罪后整容，但例外是当场指认
            - e.g. 张三因盗窃被抓获后，主动交代了其他的共同杀人事实，及同案犯因其他罪行在其他监狱服刑的事实（特别自首+重大立功）
    - 重大立功
        - 可能判处无期徒刑及以上，或省及以上有较大影响的情形
        - 立功必须亲力亲为，立功必须起到实际作用
        - 立功的来源必须正当（非法手段、职务手段）
        - 一般是可以从轻、减轻处罚，重大是可以减轻、免除处罚
            - e.g. 张三是民营企业销售，因合同诈骗被捕，在侦查期间主动交代给领导送过9万块钱，单位行贿的立案标准是10万块，张三不构成行贿的特别自首，但交代导致领导被抓的检举揭发构成立功
- 自首与立功的区别，自首对事，立功对人，立功了对这个人犯的事都可以从宽

- **第四十四讲 数罪并罚**
    - 1、数罪并罚，是指对犯两个以上罪行的犯人，就所犯各罪分别定罪量刑后，按一定原则判决宣告执行的刑罚。
    - 2、数罪并罚执行刑期有三种具体规定
        - **吸收原则：**
            - 有一个死刑或无期的，只执行死刑或无期

        - 有期吸收拘役，执行完后执行管制
    - 限制加重：
        - 最高刑期以上，总刑期以下，酌情决定
            - 管制最高不超过3年、拘役不超过3年，有期不超过20/25年。
    - 并科原则：
        - 附加刑同种类合并，不同种类分别执行（罚金与没收财产先执行罚金）
- **3、执行中新漏罪的并罚**
    - **原则：先并后减**
        - 假释期间发现漏罪，撤销假释先并后减
        - 有期吸拘役，无死吸其他
        - e.g. 张三因盗窃被判有期10年，执行3年后发现故意伤害罪，后罪应判有期徒刑12年。则10与12并，得12至20年区间，决定判处17年减3年=还需14年
        - e.g. 张三前罪是10、11年决定18年，3年发现后罪应12年，18与12直接并
- **4、二审过程中发现漏罪**
    - **撤销原判，发回重审，记得羁押抵刑**
- **5、判决后执行完毕前新犯罪**
    - **原则：先减后并，新罪判决**
        - e.g. 张三前罪10、11年决定18年，已执行3年，新犯故意伤害应判12年，18-3=15，用15与12并，得15至20年区间，最后决定判20年（实际23年）
    - 先减后并重于先并后减，尤其是已执行时间越多
- **6、剥夺政治权利继续算**

- 第四十五讲 缓刑
    - 1、缓刑，暂不执行、保持可能，包括一般缓刑与战时缓刑
    - 2、一般缓刑
        - **判处拘役、3年以下有期徒刑，且符合下列条件：**
            - 犯罪情节较轻+有悔罪表现+无再犯罪危险
            - 对居住社区没有重大不良影响
        - **禁缓刑：累犯，犯罪集团首要分子**
    - 3、缓刑考验期
        - 拘役：原刑期以上，1年以下，最少2月
        - 有期徒刑：原刑期以上5年以下，最少1年
            - 自判决【确定日】起算
            - 立功减刑了，考验期也缩短
            - 除不限制政治自由缓刑等于管制，可以有禁止令（严重违反禁止令，撤销缓刑执行原刑罚）

- 4、考验期满结果
  - 合格，撤销缓刑、原刑罚不执行
  - 违反禁止令、情节严重的，撤销缓刑，执行原刑罚
  - **缓刑期发现漏罪，应撤销缓刑、数罪并罚，可以再缓刑【没有先并后减】**
    - e.g. 上例可以再缓刑
  - **缓刑期犯新罪，应撤销缓刑、数罪并罚、不得再缓刑【没有先减后并】**
    - e.g. 张三判3年有期、缓刑5年，缓刑期内被判拘役，吸收后还是3年
  - 被撤销的，前羁押时间应抵刑期
- 5、战时缓刑
  - 战时，3年以下有期+无危险军人，允许戴罪立功，有立功表现可撤销原刑罚，**不以犯罪论处**
  - 一般缓刑档案会有污点记录，战时缓刑成功则没有犯罪记录

- 第四十六讲 减刑
  - 1、广义的减刑，狭义的+死缓+罚金+没收财产+剥夺政治权利等等
  - 2、一般的减刑，管制、拘役、有期、无期（78条）
  - 3、减刑条件
    - **确有悔改：悔改+遵规+不缺席+保证完成劳动任务**
      - **针对白领、领导、黑社会犯罪还需积极退赃**
      - 17年司法解释保障正当申诉权
    - **立功（必须减刑，区别量刑）**
      - 检举揭发、阻止犯罪
      - 技术革新（服刑期独立、为主完成+省级及以上部门确认）、抵御灾害
  - **4、减刑限度**
    - 管制、拘役、有期：至少服刑1半
    - 无期：至少13年（8+3+最严重的白领、领导、毒品犯罪至少20年）
    - **死缓：**
      - 限制减刑的1+8，25/20年
      - 其他死缓至少15年
      - 以上不含死缓的2年
    - 死刑立即执行：走好
  - 5、减刑程序
    - 监狱向中级以上法院提出减刑建议书
      - 无期是高院
    - 法院组成合议庭审理，裁定予以减刑（非核准）
    - 裁定减刑后新增故意犯罪，已降格的刑罚不还原，减刑刑期不计入并罚基础

    - 裁定减刑后发现漏罪，减刑裁定自动失效，根据漏罪主动交代或被检举揭发，酌情考虑重新裁定
- **第四十七讲 假释**
    - 1、适用：有期徒刑、无期徒刑
    - 2、执行了一定刑期
        - 有期执行了1/2（执行日起算）
        - 无期变有期执行了13年（判决日起算），先前羁押不折抵
        - 死缓变无期、有期，执行了15年，先前羁押不折抵，死缓期满起算
        - 最高院核准，上述时间可优惠（假释条件不可改）
    - 3、实质条件、程序与减刑一样
        - 既有减刑又有假释，优先假释
    - 4、不能假释：
        - **累犯、8种暴力犯罪被判10年以上有期、无期、死缓的（数罪并罚前）**
        - 贪贿终身监禁
    - 5、撤销：漏罪先并后减，新罪先减后并
- **第四十八讲 追诉时效**
    - 1、我国只有追诉时效，没有行刑时效
    - **2、期限（按法定最高刑）**
        - 不满5年有期徒刑的：5年
        - 5年以上不满10年有期徒刑的：10年
        - 10年以上有期徒刑的：15年
        - 无期徒刑、死刑的：20年
            - 无期、死刑如果认为必须追诉的，须报最高检核准
        - **最高刑不是直接看法条最高档，而是犯罪行为对应的那一档**
    - 3、计算
        - 追诉时效从犯罪之日起计算
            - 结果犯：出现结果
            - 抽象危险犯：有行为
        - 犯罪行为是连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算
        - **共犯按主犯和从犯分别计算，某个出现追诉时效中断不影响其他人**
    - **4、追诉时效的中断**
        - 追诉期内又犯新罪（故意或过失），第一个追诉时效的后罪之日起计算
    - **5、追诉时效的延长**
        - 检察院、公安、国安立案侦查或者在法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制

        - 逃避要主客观相统一
    - 被害人在追诉期限内提出控告，法院、检察院、公安应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制
        - 一定要申请不予立案决定书
- **第四十九讲 分则概述**
    - **1、罪状五类**
        - 叙明罪状，对犯罪的基本构成特征详细描述
        - 简单罪状，简单规定罪名或对犯罪构成特征简单描述
        - 空白罪状，没有直接规定犯罪构成特征，而是指明确定该罪构成需要参照的法律、法规的规定
            - e.g. 违反狩猎法规，违反国家规定
            - e.g. 刑法96条：国家规定指全国人大、人大常委会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、刑侦措施、决定和命令（不包括行政规章和地方性法规，不能援引发动刑法权）
        - 引证罪状，引用同一法律的其他条款
            - e.g. 前款罪、该条、第n款
        - 混合罪状，叙明与简单不可混
        - 有些罪状可能没有包含全部犯罪构成，则需要参考总则的一般规定，如对幼女明知的认识问题
    - 2、法定刑三类（立法角度）
        - 绝对确定法定刑
            - 指分则中对某种罪或者具备某种情节的犯罪，只规定了单一的刑罚种类和量刑幅度，没有选择的余地
            - e.g. 劫持航空器致人重伤、死亡或使航空器严重破坏的，处死刑
            - e.g. 拐卖妇女儿童8种加重情节，处死刑
        - 相对确定法定刑
            - 规定了刑种和刑度，可以选择
        - ~~绝对不确定法定刑~~
            - ~~即绝对不定期刑，我国法律没有~~
    - 3、宣告刑（宣判角度）
        - 司法机关根据法定刑和犯罪实际情况宣判
    - 4、执行刑（执行角度）
        - 宣告刑可能有减刑、假释
    - 5、罪名
        - 类罪：分则十章的每一类，其中又有若干小类罪
            - e.g. 大类罪：危害公共安全

        - e.g. 个罪：以危险方法危害公共安全罪
    - 个罪：具体犯罪罪名
    - 单一罪名：一犯罪行为
        - e.g. 故意杀人
    - 选择罪名：多犯罪行为
        - e.g. 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪
        - e.g. 出售、运输、购买假币罪
        - e.g. 走私、贩卖、运输、制造毒品罪
        - **选择罪名不能数罪并罚，同一情况下数量不能累加**
            - e.g. 100万人民币、50欧元、80美金
            - e.g. 盗窃、持有a枪支定盗窃枪支罪（吸收），同时又持有b枪支，定盗窃枪支罪、非法持有枪支罪数罪并罚
- 6、规定
    - 注意规定：提示性司法部门（a是a）
        - e.g. 利用职权、从属关系，以胁迫手段奸淫现役军人的妻子的，依照本法236条强奸罪的规定定罪处罚
    - 拟制规定：一种特别规定（a是b）
        - e.g. 盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏、抗拒抓捕或毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁的，按抢劫罪定罪处罚
    - 有可能同时包含两种规定
        - e.g. 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款（挪用公用的）归个人使用的，按挪用公款罪从重处罚
            - 挪用公款，私用
            - 挪用公物不构成犯罪，如果是上述特殊物则挪用公款，从重

第一章 危害国家安全罪

- **第五十讲 危害国家安全罪**
    - **侵害法益：国家安全（特别累犯）**
        - 包括国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度的行为
        - 属于概括性罪名
    - **主观形态：故意，过失不成立此罪**
    - 非实行行为的实行化
        - 教唆、帮助行为的实行化，独立的犯罪
    - 1、间谍罪
        - 参加间谍组织，接受间谍组织及其代理人任务，为敌人指示轰击目标
    - 2、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪

        - 时间、范围、层级上缩小解释，与间谍罪高度伴随，定前罪
        - 军人身份+军事内容，定431条：为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪
        - 注意区分渎职罪里的故意泄露国家秘密罪（互联网传播）
    - 3、叛逃罪
        - 公务员+公务期间+叛逃
        - 掌握国家秘密（无需公务期间）+叛逃=从重处罚
        - 本罪无死刑（还有煽动类2个、颠覆政权、资助危害国安活动，危害国家安全罪共5个）
    - 4、背叛国家罪
    - 5、投敌叛变罪
    - 6、分裂国家罪
    - 7、煽动分裂国家罪
    - 8、颠覆国家政权罪
    - 9、煽动颠覆国家政权罪
    - 10、武装叛乱、暴乱罪
    - 11、资助危害国家安全犯罪活动罪
    - 12、资敌罪
- 第二章 危害公共安全犯罪
    - **侵害法益：公共安全**
        - 包括不特定多数人生命健康和重大财产的安全
            - e.g. 如在公共场所/繁华地带，则构成爆炸罪；如在偏僻地带，则构成故意杀人罪
    - **第五十一讲 危险方法类犯罪**
        - 侵害法益：要证据证明对环境、秩序有具体危险，不是行为犯
        - 1、放火，爆炸，决水，投放危险物质，以危险方法危害公共安全罪
            - **基本犯：故意/加重未遂+尚未造成严重后果，**3年以上、10年以下有期
            - **加重犯：致人重伤、死亡或公私财产重大损失，**10年以上有期、无期徒刑、死刑（可过失）
                - 加重结果无未遂
            - **一般过失：**3年以上、7年以下有期
            - **情节轻过失**：3年以下有期或拘役
                - 投放危险物质：毒害物、放射性、传染病病原体等
                - 以危险方法危害公共安全，是一个兜底罪，只有在不构成其他犯罪的情况下，才可以构成这个犯罪，且必须要和放火，决水，爆炸等危险性等价齐驱
                    - 私拉电网、故意传播突发性传染病病原体、邪教自焚自爆、醉驾肇事后继续驾驶，危害公共安全的

        - 业务过失是责任事故类犯罪，日常过失可以是失火罪
- **第五十二讲 破坏公共设施类犯罪**
    - 具体危险犯，结果加重犯未遂=基本犯
    - **1、破坏交通工具/设施罪**
        - 前者：火车（地铁）、汽车（公共运输拖拉机）、电车（缆车）、船只、航空器等
        - 后者：轨道、桥梁、公路、隧道、机场、灯塔、标志等
        - 前者直接使交通工具倾覆、毁坏，后者间接破坏公共运输环境
    - **2、破坏电力设备罪**
        - 未投入使用，盗窃罪
        - 在运行的，与盗窃罪想象竞合
    - **3、破坏易燃易爆设备罪**
    - **4、破坏广播电视设施、公用电信设施罪**
        - 破坏军用的定破坏军事通信罪
    - **基本犯：3年以上、10年以下**
    - **加重犯：10年以上、无期、死刑**
- **第五十三讲 恐怖活动罪**
    - **1、组织、领导、参加恐怖组织罪**
        - 搞杀人、爆炸等犯罪，数罪并罚
        - **组织、领导：10年以上有期徒刑、无期，并处没收财产**
        - 积极参加：3年以上、10年以下有期徒刑，并处罚金
        - 其他参加：3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，可以处罚金
    - **2、帮助/准备实施恐怖活动罪**
        - 帮助/预备行为独立成罪
        - 准备工具、培训、联络策划、其他
        - 基本犯：**5年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金**
        - **加重犯：5年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产**
    - **4、劫持航空器罪**
        - 飞行/待飞，在修的不算，抽象危险犯、行为犯
        - **基本犯：10年以上有期、无期**
        - **加重犯：致人重伤、死亡或飞机稀烂死刑**
        - 与暴力危及飞行安全罪区分，具体危险犯，没有操控目的
            - 劫持民用航空飞机，是国际犯罪
            - 劫持军用飞机，是国内犯罪
    - **5、劫持船只、汽车罪**
        - 要危机公共安全

        - 基本犯：5年以上、10年以下有期徒刑
        - 加重犯：10年以上有期徒刑、无期
        - 区分劫持火车，不构成劫持船只、汽车罪
            - 如劫持解释为破坏，定破坏交通工具罪；如不能解释为破坏，定以危险方法危害公共安全罪
- **第五十四讲 枪支、弹药、爆炸物、危险物质犯罪**
    - **1、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支弹药爆炸物罪**
        - 对象包括军用也包括民用，介绍买卖的属共犯
    - **2、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪，抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪**
        - 普通盗窃竞合=盗窃罪+非法持有枪支罪（主客观相统一）
        - 普通抢劫罪+15岁=抢劫罪（法条竞合）
    - **3、非法持有/私藏枪支、弹药罪（这里没有爆炸物）**
        - 前者是没有资格有，后者是曾经有资格
        - 非法持有爆炸物，定第一个选择罪
    - **4、违规制作、销售枪支罪（纯正的单位犯罪）**
        - 如果不是合作制售企业，直接定第一个选择罪
    - **5、非法出租、出借枪支罪(合法拥有主体，公用或民用)**
        - **警察用枪：出租出借行为（包括拿去质押、赠予）**
        - 射击运动员用枪：出租出借行为+**严重后果**
        - **如果行为人明知借用后用于从事故意犯罪的，仅对后故意犯罪认定共同犯罪**
        - 捡到枪租给别人，2个人定非法持有枪支罪
    - **6、丢失枪支不报罪(合法拥有主体，公用)**
        - 警察用枪：丢失不报行为+**严重后果**
- **第五十五讲 事故犯罪**
    - **1、交通肇事罪**
        - 犯罪构成
            - **行为构成：交通运输领域+违反交规（事故因果）+发生重大事故**
                - 水陆，飞机铁路有重大飞行事故罪、铁路运营安全事故罪
            - **主体：司机、路人都可构成**
            - 主观过失，对结果承担全责或主责
            - **道路交通运输过程中，不构成交通肇事罪，也就不够过失致人重伤罪**
        - **基本犯：3年以下有期徒刑或拘役**
            - **全责/主责：+死1人或重伤3人以上**
                - 他人公私财产直接损失，无力赔偿额30万元以上

- **全责/主责+致1人以上重伤+6种情形之一：**
  - 酒驾、毒驾、没驾照、刹车坏车、无牌或报废车、严重超载、逃避追究（包括逃逸）
- **同等责任：**+死3人以上

- **加重犯：3年以上7年以下有期徒刑**
  - **全责/主责：**+死2人或重伤5人以上
    - 公私财产直接损失，无力赔偿额60万元以上
  - **全责/主责：+重伤1人以上6种情形+逃逸=加重犯**
  - **同等责任：**+死6人以上
- 肇事后有报告和救助义务，报告义务优先于救助义务
  - 因逃逸致死的（不报告+不救助+致死因果，无需证明撞到重伤），7年以上有期徒刑
  - e.g. 肇事后回轮或隐匿行为，定故意杀人/故意伤害
  - e.g. 张三在快速路撞人，被害人躺在路上，1分钟后后车碾压被害人致死，构成故意杀人
  - e.g. 张三在普通路撞人，被害人躺在路上，1小时后后车碾压被害人致死，构成交通肇事逃逸致人死亡
  - e.g. 张三直接把人撞死，无法查明死亡时间情况下，构成交通肇事致人死亡后逃逸
  - e.g. 张三没把人直接撞死，1小时后后车碾压，无法查明死亡时间情况下，推定后车致死，构成交通肇事逃逸
- 车辆管理者、所有者、乘车人强令违章驾驶=过失犯罪没有共犯，分别定性
  - **司法解释：领导、车主、乘车人、承包人指使逃逸致死，以交通肇事罪的共犯论处**
    - e.g. 女朋友电话劝其逃跑，女朋友不是上述主体，也不是物理窝藏，不是犯罪

- **2、危险驾驶罪**
  - 道路上驾驶机动车的四种情形：
    - **追逐竞驶，情节恶劣的**
    - **醉驾**（血液中酒精含量≥80毫克/100ml血液，大概两瓶啤酒或三两白酒）没有毒驾
      - 血检是核心标准，呼气超80跑了按呼气来，当面喝酒按血检来
      - 应是 故意醉驾，过失醉驾、不构成犯罪
      - 陷害醉驾
        - 陷害人构成危险驾驶罪的间接共犯，醉驾者由于被陷害，不构成犯罪
    - **校车、客运严重超员、超速，违规危化品运输，危害公共安全的行为（具体危险犯）**

        - 车辆管理者、所有者负有直接责任的要罚，有其他罪数罪并罚
    - 道路：允许社会机动车通行
    - **刑罚：**
        - **拘役+罚金**，交通肇事没有罚金
    - **《醉驾案件意见》情节轻微，且没有上述从重情节或产生事故负主责的，不构成犯罪**
        - 不满150毫克/100ml血液
        - 出于急救伤病驾驶机动车、且不构成紧急避险（构成紧急避险当然不构成犯罪）
        - 居民小区短距离挪车或接替驾驶
    - 交通肇事与危险驾驶的想象竞合从一重
        - 如果时间时空明显能切断，则数罪并罚
        - 如果一开始就打算撞人，则构成故意杀人、危险驾驶想象竞合
        - 如果是醉酒开车运毒品，则构成危险驾驶、运输毒品罪想象竞合
- 3、妨害安全驾驶罪
    - 行为：乘客对司机使用暴力或抢控操控装置，司机擅离职守、互殴
        - 责任人：乘客或驾驶员，抽象危险犯
        - 同时构成他罪的，定重罪，如与以危险方法危害公共安全罪想象竞合（车掉河里）
    - 基本犯：
        - 1年以下有期、拘役或管制，并处或单处罚金
- 4、重大责任事故罪
    - 责任人：老板、单位领导和直接个人
    - 主观：业务过失
- 5、强令组织他人违章冒险作业罪
    - 包括明知存在重大事故安全隐患而不排除
    - 刑罚：
        - 从而发生重大伤亡事故或其他严重后果的，处5年以下有期徒刑、拘役
        - 情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑
    - 同时构成行贿罪、单位行贿罪的，数罪并罚
- 6、危险作业罪
    - 情形
        - 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者窜改、隐瞒销毁其相关数据、信息的
        - 存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停工等整改而拒不执行的
        - 没有安全生产许可、批准，擅自挖矿、冶炼、施工、生产、经营等危险作业活动的

        - e.g. 从事生产经营，非法储存爆炸物且有具体危险，定此特别轻罪
    - 刑罚：
        - 1年以下有期徒刑、拘役或者管制

- 第三章 破坏社会主义市场经济秩序犯罪
    - **第五十六讲 生产、销售伪劣商品罪**
        - 只打击生产者、销售者，不打击购买者
            - **2个抽象危险犯：**
                - 生产、销售、提供假药罪（有死刑）
                - 生产、销售、有毒、有害食品罪（有死刑）
            - **3个具体危险犯：**
                - 妨害药品管理罪
                - 生产、销售不符合安全标准的食品罪
                - 生产、销售不符合标准的医用器材罪
            - **5个结果犯：**
                - 生产、销售、提供劣药罪
                - 生产、销售伪劣产品罪
                - 生产、销售不符合安全标准的产品罪
                - 销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
                - 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
        - **1、生产、销售、提供假药罪（抽象犯、有死刑）**
            - 假药（药品管理法）：非药、变质药、功能假、成份假
            - **基本犯：**3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
            - **加重犯：**严重危害、严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
                - 致人死亡或其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产
            - 提供=药品使用单位人员
        - **2、妨害药品管理罪（具体犯）**
            - 构成要件：
                - **足以严重危害人体健康+**禁药、无国内批文药（假药、劣药外的）、药品注册申请作假，生产检验作假
                    - 足以危害健康：无国内批文+孕产妇、儿童、危重病人、麻精药品、放射制品、生物制品、注射类药品，或国内外均无批文
            - 基本犯：3年以下有期徒刑、拘役，并处或**单处罚金**
            - 加重犯：已造成严重危害、严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金
            - 什么是足以严重危害人体健康：救危重病人、孕童的，麻精类、放射类高度管制药

品，注射类药品……
    - 不能用非法经营罪兜底，因其更重
- **3、生产、销售、提供劣药罪（结果犯）**
    - 沟通要件：已造成严重危害
    - 基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 加重犯：十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产
    - e.g. 疫苗成分不足是劣药，变质是假药
- **4、生产、销售有毒、有害食品罪（抽象犯、有死刑）**
    - 故意掺入有毒、有害的非食品原料的或者销售的
    - 基本犯：**5年以下有期徒刑**，并处罚金
    - 加重犯：严重危害、严重情节的，5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
        - 致人死亡或其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产
- **5、生产、销售不符合安全标准的食品罪（具体犯）**
    - 足以造成严重食物中毒或食源性疾病
        - 省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定
    - 基本犯：3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
    - 加重犯：足以造成严重危害、严重情节的，3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金
        - 后果特别严重的，7年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产
    - 不符合安全标准：病死猪肉、假奶粉、添加剂
    - 有毒有害：地沟油、瘦肉精、毒奶粉、苏丹红、孔雀蓝、黄混粉
- **6、生产、销售伪劣产品罪（结果犯）（刑法140条）**
    - 以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品
    - **既遂标准：销售金额5万元以上（所得+应收）**
    - **未遂标准：销售+存货金额15万以上**
        - e.g. 张三卖假货得5万，还有5万未回款，另有100万存货，张三构成生产、销售伪劣产品罪10万的既遂、110万的未遂，从一重论处
    - 销售金额5万-20万，2年以下有期徒刑、拘役，并处或单处50%-200%罚金
    - 销售金额20万-50万，2年-7年下有期徒刑，并处50%-200%罚金
    - 销售金额50万-200万，7年以上有期徒刑，并处50%-200%罚金
    - 销售金额200万以上，15年以上有期徒刑、无期徒刑，并处50%-200%罚金、没收财产
- **注意：本专题的法条竞合（与特别法优于普通法不同，立法实现罪刑均衡）**
    - **前述产品不构成犯罪，但销售金额在5万元以上，根据140条定罪处罚**
    - **既构成犯罪，又满足140条标准的，从重处罚**
    - 与其他如侵犯知识产权、非法经营想象竞合没问题

- 7、生产、销售不符合标准的医用器材罪
- 8、生产、销售不符合安全标准的产品罪
- 9、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪
- 10、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪（处罚过轻）

- **第五十七讲 走私罪**
  - 走私罪，是指个人或者单位故意违反海关法规，逃避海关监管，通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税，情节严重的行为（共10个走私罪）走私罪，不再有死刑
  - 按走私对象分类
    - **普通货物+逃税行为**
    - **特定货物（武器弹药、核材料、淫秽物品），无需逃税**
    - **兜底罪走私国家：禁止进出口的货物**
  - 单向走私
    - **打击出口：文物、贵重金属、人类遗传资源材料**
      - 走私文物罪：具有科学价值的古脊椎化石和古人类化石
      - 走私贵重金属罪
    - **打击进口：废物**
    - **必须以牟利或传播为目的：走私淫秽物品罪**
  - 其他罪名有
    - 走私假币罪；走私珍贵动物、动物制品罪；走私珍稀植物、植物制品罪
  - **1、走私武器、弹药罪**
    - 走私散件能拼枪=走私武器、弹药罪
      - 走私后销售，不一定是吸收犯，与非法买卖枪支弹药罪数罪并罚
    - 走私玩具枪=走私国家禁止进出口的货物罪
      - e.g. 主观走私武器，客观走私假币，无交叉，定走私国家禁止出口的货物罪
    - 走私弹壳=走私废品罪
  - **2、走私普通货物、物品罪**
    - 数额：**逃税10万元以上**/蚂蚁搬家（1年内被2次走私行政处罚后，又走私普通货物的）
    - 后续走私
      - 境内，未经许可保税物品内销、减免税货物内销
        - 后续走私和税收有关，构成走私罪、逃税罪，从一重罪
      - 合资公司老板生意失败，将减免税进口车冲抵债务，偷逃国家关税
        - e.g. 留学生进口车减免政策，优惠指标卖给别人构成犯罪
    - 间接走私（收私行为）
      - 明知是走私物品的收私行为，构成走私罪（仅限第一层，目的为了再售，与养鹦

鹅区分）
    - e.g. 张三进口走私抢再出售，认定走私武器弹药罪，无需买卖枪支弹药罪
- 3、走私毒品罪：不属于走私罪，属于毒品罪，有死刑
    - 走私毒品后销售---走私贩卖运输毒品罪，一个罪，是选择性罪名
- **4、既遂标准**
    - 海关监管现场查获、虚假申报完毕、后续走的行为实行完毕
- **5、罪数问题**
    - 武装掩护走私，从重处罚
    - 混合走私，数罪并罚（一个船混合货物，切割后数罪并罚）
    - 暴力、威胁抗拒缉私的，与妨害公务罪数罪并罚
        - 走私毒品罪、偷越国边境是加重情节，其他妨害公务都是数罪并罚
- 6、事先同谋，事后帮助---走私罪的共犯
    - 事先没同谋，事后帮助---可能构成洗钱罪

- **第五十八讲 妨碍对公司、企业的管理秩序罪**
    - 1、非国家工作人员受贿罪
        - 行为：为他人谋利（承诺即可）+索取/收受贿赂
            - 或单纯收钱：收取回扣、手续费归个人的（无需谋利）
        - 主体：非公人员（行使非公权力）
            - 与受贿罪（国有主体、公立院长采购药品）区分
        - 修正案11提高了刑罚，最高可无期
    - **2、对非国家工作人员行贿罪（上条的对合犯）**
        - **必须要为了谋取不正当利益**
            - 实体不正当：违反规定
            - 或程序不正当：权限范围内的操作空间
        - 行为人：单位、自然人（区别受贿罪/行贿罪或单位行贿罪，单位受贿罪/单位行贿罪）
        - 刑罚：
            - 3年以下有期徒刑、拘役，并处罚金
            - 数额巨大3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - **3、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪**
        - 必须谋取不正当**【商业】利益**，不包括不正当政治利益
        - 单位犯罪罚单位+主要负责人、直接责任人，追诉前主动交代减轻、免除处罚
    - **4、企业背信类犯罪（2024年3月1日新）**
        - 非法经营同类营业罪

        - 公司（无事业单位）董监高同业营业**的公司**，实害犯，违反法律法规+获利数额巨大+使东家遭受重大损失（国企的只需数额巨大）
    - 徇私舞弊低价折股、出售公司、企业资产罪
        - 公司的（无事业单位）的上级或直接责任人，造成国有利益受损
    - 为亲友非法牟利罪
        - 公司、**事业单位**的人，利用职务之便、损公肥私
        - 与贪污罪、职务侵占是法条竞合关系，特别优于普通
    - **签订履行合同失职被骗罪（过失犯罪，对合犯是诈骗罪、合同诈骗罪）**
        - **国有**公司、企业、事业单位直接负责的主管人员
            - 国有机关工作人员被骗是渎职罪
        - 本罪是对向犯，成立前提是对方涉嫌诈骗、行为构成犯罪
    - e.g. 国有医院医生张三利用职权开处方收钱（非国家工作人员受贿罪），升院长后采购劣质医疗器械致使医院受损（签订履行合同失职被骗罪、受贿罪）
        - 开处方送钱的对非国家工作人员行贿罪，卖器械的行贿罪
- **第五十九讲 货币犯罪和票证犯罪**
    - 货币包括：
        - 人民币、港元、澳元、新台币
        - 纪念币、非纪念币
        - 主币、辅币（硬币）
        - 其他国家和地区的法定货币
    - **侵犯的法益：货币的公共信用**
    - 1、伪造货币罪（取消了死刑）
        - 行为主体：自然人
        - 主观心态：直接/间接故意，不需要以盈利为目的
        - 基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
        - 加重犯：10年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产
        - **货币中的伪造与变造是两码事，变造是真变真、前后同一类**
            - **其他有价证券伪造可能包含变造**
            - e.g. 美元加工成英镑、金属融化打薄、无中生有属于伪造
        - 认定
            - 如果是伪币拼真币，司法解释认为从一重，定伪造
            - 事前寻求版样属于预备，后者提供版样属于帮助犯
            - 伪造、出售高度伴随，从一重即可
            - **购买、出售假币都需知情，外币不知情可能是使用假币罪（被骗）**
    - 2、出售、购买、运输假币罪

- 主观心态：故意（运输时不知情不构成此罪）
- 认定
  - 购买吸收使用假币
  - 出售吸收运输假币，再使用要数罪并罚
    - e.g. 拿假币还钱认定为出售、购买假币
  - **如果购买、出售、运输、使用都有，直接定这个选择罪就行**
- 3、持有、使用假币罪（选择罪）
  - 使用应使假币进入流通领域，扔到池塘一般不属于使用
    - e.g. 存假币取真币=使用假币罪+盗窃罪
    - e.g. 给领导送假美元=行贿罪、使用假币罪，领导受贿罪
      - 领导辨别出来知情后构成持有假币罪，送情妇构成使用假币罪
  - 金融工作人员利用职务之便，以假币换取货币罪
- 4、走私假币罪
  - 单位不构成伪造货币罪，可构成走私假币罪
- 5、伪造金融票证类犯罪
  - 伪造票据、金融凭证、信用证、信用卡

- **第六十讲 贷款犯罪和洗钱罪**
  - 1、高利转贷罪
    - 主观：直接故意有高利转贷他人牟利目的，**目的产生在贷款前**
    - 行为：套取金融**信贷资金（非担保）**高利转贷他人，违法所得数额较大
  - 2、贷款诈骗罪
    - 主体：**自然人犯罪**
      - 单位贷款诈骗可认定合同诈骗罪，单位责任人认定贷款诈骗罪
    - 主观：**必须有非法占有贷款故意，且产生于贷款前**
      - **贷款非法用途，直接认定非法占有故意**
    - 客观：
      - 假理由、假合同、假文件、假担保等方法诈骗
  - 3、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
    - 主观：没有非法占有故意，有故意认前罪
    - 行为：欺骗手段
    - 后果：还不起
  - 4、违法发放贷款罪
    - 金融工作人员，不符合贷款条件而发放贷款，数额巨大或造成重大损失
  - 5、洗钱罪（突破无期待可能性之不可罚）

- 自然人/单位为掩饰毒品、黑社会、走私、恐怖活动、贪腐、破坏金融管理秩序、金融诈骗等来源或性质
  - **洗钱可以找他人也可以自洗，自洗钱也构成洗钱罪**
  - 7种（小圈）与他罪数罪并罚，小圈外可能构成掩隐罪（大圈）
- 以上游犯罪事实作为成立前提，不需要上游犯罪最后被判处刑罚
  - e.g. 15岁小孩走私毒品，张三为毒赃洗钱（转移毒脏是空间转移）
  - e.g. 张三、李四事前通谋，张三洗钱、李四走私，张三、李四构成走私共犯、洗钱罪想象竞合从一重
  - e.g. 张三事前许诺有洗钱渠道，李四单独实施走私后让其洗钱，张三构成走私帮助犯、洗钱罪想象竞合从一重
  - e.g. 张三得知李四盗窃后帮其洗钱，张三构成掩隐罪
  - e.g. 李四伪造货币，骗张三是偷来的，张三主观掩隐、客观洗钱，在普通罪重合构成掩隐罪，李四构成伪造货币罪、洗钱罪间接正犯

- **第六十一讲 非法集资犯罪**
  - **1、非法吸收公众存款罪（基础罪）**
    - **特征：非法性、公开性、利诱性（赚钱）、社会性，想还钱**
    - 侵害法益：扰乱金融秩序的行为
      - e.g. 理发店推荐张三办卡不构成犯罪，因为没有利诱性、只是打折
    - 刑法修正案11，积极退赔减少损失的，可从轻或减轻，最高15年有期
      - 归还的、前面给的利息，在犯罪数额内可扣除
  - **2、集资诈骗罪（加重罪）**
    - 集资诈骗=非吸+**主观上不想还钱**
      - 推定不想还钱：钱挥霍、用于犯罪
      - e.g. 村里大妈向亲朋好友推销金融产品投了1000万，大妈自己也投了，大妈与老板在1000万构成非吸共犯，老板还单独构成集资诈骗
  - **3、非法经营罪（特殊罪）**
    - 未经批准，非法经营证券、期货、保险业务、资金支付结算业务
    - 私募基金：未经依法核准擅自发行基金份额募集基金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚
    - 地下钱庄：非法从事资金支付结算业务针对的是
  - 4、其他：擅自设立金融机构罪、欺诈发行证券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪、组织领导传销活动罪
- **第六十二讲 金融诈骗罪**
  - 本章都没有死刑，贷款诈骗罪、集资诈骗罪已在其他章节
  - 贷款诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗，没有单位犯罪的
  - 1、票据诈骗

- 伪造、变造、使用作废、签发空头支票、签发无资金保证的票据等

- 2、金融凭证诈骗罪
  - 伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等金融凭证
  - **不包括冒用和使用作废，但是可以定普通诈骗罪**
- 3、信用证诈骗罪（本章唯一一个抽象危险犯）
  - 伪造、变造、使用作废等骗取信用证
- **4、信用卡诈骗罪（包括贷记卡）**
  - 四种诈骗方式
    - 使用伪造信用卡（包括变造），虚假身份骗领信用卡（还构成妨害信用卡管理罪）
    - 使用作废的信用卡
    - **冒用他人信用卡（含用他人信用卡信息绑微信、捡到信用卡用，偷信息还构成窃取信用卡信息罪）**
    - **恶意透支（持卡人+事前非法占有目的+2次有效催收、3月没还）**
      - 5万块标准，一般信用卡诈骗是5000
  - **盗窃信用卡（不含卡信息）并使用的，按盗窃罪处理**
    - 盗窃假卡并使用，两者在信用卡诈骗重合
    - 盗窃信用卡用来洗钱，构成洗钱
      - e.g. 张三偷了一张信用卡和身份证，到银行挂失后通过新的信用卡套现，为以虚假身份证证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪
      - e.g. 张三偷了一张信用卡和身份证，到银行挂失并直接要求银行全部取现，还是骗领信用卡、冒用信用卡，构成信用卡诈骗罪
  - **抢劫信用卡并使用的，抢劫罪**
  - 信用卡套现
    - 帮助套现者，构成非法经营罪，套黑钱还属于洗钱/掩隐
    - 套现者还钱不犯罪，不打算还钱则恶意透支、构成信用卡诈骗罪
  - 共犯问题
    - e.g. 张三偷信用卡，骗李四是捡的让他去用，张三构成盗窃罪、信用卡诈骗罪间接正犯，李四构成信用卡诈骗
    - e.g. 张三偷了一张信用卡，告诉李四实情、李四去用了并存了假币，张三、李四构成盗窃罪共犯，李四还构成使用假币罪
  - 骗领信用卡：妨害信用卡管理罪
- 5、保险诈骗罪
  - 虚构事实、隐瞒真相+保险公司认识错误+处分保险金
    - e.g. 投保人安排替身死亡，骗领保险金，为编造未曾发生的保险事故的保险诈骗罪+故意杀人

        - e.g. 汽修厂帮助车主夸大修理金额，保险诈骗罪共犯
        - e.g. 张三欺骗领导公车被偷，领导安排申请保险公司理赔，张三构成诈骗罪的间接正犯
    - 国有保险公司监守自骗，贪污罪
    - 事故的鉴定人、证明人、评估人提供虚假证明文件，构成保险诈骗共犯
    - **着手标准：保险事故准备好准备申请理赔**
- **第六十三讲 危害税收征管罪**
    - 1、逃税罪
        - 主体：纳税人、扣缴义务人
            - 无照经营的不免除纳税义务，也可构成本罪主体
        - 行为：采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报
        - 条件：
            - 数额较大+逃避占应纳税额10%以上
            - 扣缴义务人只需数额较大
        - 刑罚：处3年以下有期徒刑、拘役并处罚金
            - 30%的3年以上7年以下有期徒刑并处罚金
            - 多次实施未经处理的，累计数额计算
        - **纳税人初犯免责：**
            - **收到追缴通知后+补税、补缴滞纳金行政处罚=不予刑事责任追究（仅有此处及属人管辖两处有不予刑事责任追究）**
                - 例外：5年内，因逃税受刑事处罚/2次以上行政处罚的
                - 不适用于扣缴义务人
    - 2、骗取出口退税罪
        - 捏造纳税骗取退税，构成骗取出口退税
        - 如果缴了税，假报出口，骗取退税，则属于逃税
            - **e.g. 张三公司缴纳了100原税款后假报出口，骗得180万退税。则构成逃税100万、骗取出口退税80万，数罪并罚**
    - 3、抗税罪（无单位犯罪）
        - 暴力威胁方法拒不缴税
        - **致人重伤、死亡的，想象竞合应以故意伤害、故意杀人定罪**
    - 4、逃避追缴欠税罪
        - 你追我逃
    - 5、发票犯罪
        - **专票买卖对合犯都惩罚，其他只惩罚卖**
        - **盗窃/诈骗专票/可以用于骗税、抵税的发票=盗窃罪/诈骗罪**

        - 明知是伪造发票而持有，数量较大的=持有伪造的发票罪
            - e.g. 张三开不出家具专票，为了实质业务而买票，不构成发票犯罪
    - 税务机关追缴优先原则：犯税收之罪，被判处罚金、没收财产的，在执行前，由税务机关先追缴税款
- **第六十四讲 侵犯知识产权罪**
    - 1、假冒注册商标罪
        - 只惩罚相同商品+相同商标，足以使人产生误解即可
        - **犯本罪+销售假冒商品的（吸收）=只定本罪**
        - **犯本罪+销售他人假冒商标的商品=数罪并罚**
        - **生产、销售伪劣产品+假冒商标=从一重罪处罚**
    - 2、销售假冒注册商标的商品罪
        - 想象竞合定前罪
    - 3、侵犯著作权罪
        - **主观：盈利为目的（无需实现）**
            - 复制发行：2025年新司法解释，对其进行了缩限解释
                - 复制发行，仅限于又复制又发行，或为了发行而复制
                - e.g. 线下出租盗版书籍音像制品，没有复制不构成犯罪
            - 而通过信息网络向公众传播其作品
                - 图书、表演、录音录像、美术作品、游戏外挂等
            - **特殊的盈利：侵权+广告营销**
            - 非法经营，被侵犯著作权罪吸收
            - 与诈骗罪结合：假冒著作是诈骗罪
    - 4、侵犯商业秘密罪
        - 以贿买、欺诈、胁迫、电子侵入或其他不正当手段获得商业秘密
    - 5、为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪
        - 犯罪对象是国家秘密，则从一重罪论处
- **第六十五讲 扰乱市场秩序罪**
    - 1、合同诈骗罪
        - 主观：签订前、履行中，以非法占有为目的
            - 其次，合同诈骗要绕乱了市场秩序
            - 如果合同只是个幌子，那么构成普通诈骗罪
        - 与民事欺诈的区分
            - 合同诈骗是本质性的欺骗，民事欺诈可能只是吹牛
            - 民事欺诈不一定有非法占有目的
        - 与金融诈骗的竞合，想象竞合

- 2、非法经营罪（兜底罪）
  - 违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪：
    - 未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的
    - 买卖进出口许可证、原产地证明、经营许可证或批件的
    - 证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的
    - 其他扰乱市场秩序、情节严重的行为
  - e.g. 网络水军，可以定非法经营罪，因为盈利性发帖/删帖
  - 严重的高利贷，19年10月21日司法解释
    - 利息不得超过年利率36%，超出部分的利息不予保护
    - 个人放贷200万以上、单位1000万以上，才达到入罪标准
- 3、强迫交易罪
  - 暴力、威胁手段，强迫交易或不交易商品、服务等，情节严重的行为
  - 乞讨不构成强迫交易罪
- 4、提供虚假证明文件罪
  - 主体：承担资产评估、验资等职责的中介组织中的工作人员
    - 可能与诈骗罪、贪污罪、职务侵占罪的帮助犯想象竞合
  - 刑法修正案11，索取他人财物或非法收受他人财物，不再是情节加重犯，从一重罪论处

第四章 人身犯罪

第六十六讲 侵犯生命、健康的犯罪

- **1、故意杀人罪**
  - **刑罚：**
    - **应当处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑（唯一死刑排前面的）**
    - **情节较轻的，处3年以上10年以下有期徒刑**
  - 胎儿和尸体不是本罪对象，伤害孕妇可能属于故意伤害
  - **其他罪名中包括故意杀人内容则吸收，如不包括则想象竞合从一重**
  - 教唆、帮助、胁迫、欺骗自杀
    - 看是否有因果关系、高概率，一般教唆、帮助正常的成年人自杀/自伤不构成犯罪
    - 胁迫、欺骗等导致他人自杀，如果是高概率事件则是间接犯罪，否则在量刑上予以考虑
    - 洗脑欺骗构成组织、领导利用邪教组织致人死亡罪，指示或胁迫自杀的构成故意杀人罪
  - 注意得到被害人许诺的故意杀人
  - **拟制转化犯**
    - 非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众打砸抢、聚众斗殴致人死亡

- **数罪并罚**
  - 组织、运送他人偷越国（边）境中，杀害被组织人、被运送人、检查人员
  - 拐卖妇女、儿童过程中，故意杀害被害人
  - 组织、领导、参加恐怖组织、黑社会性质组织并实施杀人犯罪
  - 实施保险诈骗，投保人、受益人故意造成被保险人死亡
- **2、故意伤害**
  - **刑罚：**
    - 轻伤：3年以下有期徒刑、拘役或管制
    - 重伤：3年以上10年以下有期徒刑
      - 重伤的认定：残废、毁容、丧失听视觉或其他机能，其他有重大伤害的
    - 致死/特别残忍手段致人重伤造成严重残疾：10年以上有期徒刑、无期、死刑
    - **14-16岁行为能力人仅对重伤、重伤致死承担责**
  - **同时伤害：无共犯且无法区分原因力的，轻伤不犯罪，重伤俩人构成故意伤害未遂**
  - **拟制转化犯**
    - 非法拘禁、刑讯逼供、虐待被监管人、聚众打砸抢、聚众斗殴致人重伤（同故意杀人）
    - **非法组织以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液造成伤害的，应以故意伤害罪论处（与故意杀人不同）**
  - **数罪并罚**
    - 组织、运送他人偷越国（边）境中，伤害被组织人、被运送人、检查人员
    - 拐卖妇女、儿童过程中，故意伤害被害人
    - 组织、领导、参加恐怖组织、黑社会性质组织并实施故意伤害
    - 实施保险诈骗，投保人、受益人故意伤害被保险人
  - 自伤行为一般不构成犯罪，但是例外是，战时致残罪
  - 故意伤害、过失伤害区分，关键看对轻伤是故意还是过失
    - 如果是故意，构成故意伤害致人重伤或死亡
    - 如果是过失，构成过失致人重伤或死亡
- **3、组织出卖人体器官罪**
  - 打击的是器官的中间商，组织1个既成立
  - 不满18岁处分行为无效，需要明知对方已满18
    - 如果连同意都没有，则构成故意伤害/故意杀人
  - 医生实质性欺骗，故意伤害/故意杀人
  - 违背死者生前意愿或逝后近亲属意愿摘取器官的，以盗窃、侮辱尸体罪论处
- **第六十七讲 侵犯性自治的犯罪**
  - **1、强奸罪**

- 主体
  - 已满14周岁，具有辨认、控制能力的自然人，通常是男性
  - 女性可成为强奸罪共犯、间接正犯
- 客观构成
  - 违背妇女意志，采用暴力、胁迫或其他压制手段使妇女不能、不敢或不知反抗
  - 偷奸：利用酒醉、熟睡、患重病奸淫
  - 骗奸：冒充丈夫、以治病名义、组织利用会道门、邪教组织或利用迷信奸淫
  - 利用特殊地位如教养关系、从属关系、职务权利
  - 奸淫（当时是）精神病人、**幼女（从重非加重）**
    - 不知是思春精神病，认识错误，主客观不统一，不构成强奸
- 既遂与未遂的界限
  - 妇女：”结合”说
  - 幼女：“接触”说
- 刑罚
  - **普通刑：3年以上10年以下有期徒刑**
  - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑**
    - 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的（怀孕、精神失常、自杀等）
      - 致使精神迟滞人怀孕根据司法解释不属于其他严重后果，属于情节恶劣
    - 幼女不满10岁，还包括造成轻伤、心理创伤和性病（评价为重伤）的
    - 手段残忍、强奸孕妇
    - 被害人众多，或2人以上（不要求都完全行为能力或全部既遂）轮奸的
    - 公共场所（明知有可能听到、看到）
  - 青梅竹马：已满14周岁不满16周岁的人在幼女同意下，偶尔与幼女发生性行为，情节轻微、未造成严重后果的，不认为是犯罪
- **目前唯一的包容犯：拐卖妇女＋强奸=以拐卖妇女罪一罪加重论处**

- **2、负有照看职责人员性侵罪**
  - 负有照看、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员
  - 被害人：14岁-16岁未成年女性
  - 行为：奸淫，等价奸淫的猥亵
  - 刑罚参照强奸的基本和加重犯
- **3、强制猥亵、侮辱罪**
  - 采用暴力、胁迫或其他压制手段进行猥亵或侮辱的犯罪行为（非常规强奸）
    - 强制猥亵可男可女
      - “猥亵”指奸淫行为以外一切满足自己性欲，或足以挑逗他人引起性欲的有伤风化的色欲行为。某些违反自然的变态性交行为，如兽奸、鸡奸，或同性间

的性交行为等，也可构成猥亵行为。行为人主观上必须具备强制猥亵的故意。

- **强制侮辱只能是对女性**

- 刑罚：
  - 聚众或在公共场合及其他恶劣情节的，属于本罪的加重情节，处5年以上有期徒刑

- **4、猥亵儿童**

附：未成年人性自由保护总结

年　龄	年龄认识错误	奸淫女性	猥亵女性	猥亵男性
不满 10 周岁	无	强奸罪加重情节	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 10 周岁不满 12 周岁	无	强奸罪	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 12 周岁不满 14 周岁	有	强奸罪	猥亵儿童罪	猥亵儿童罪
已满 14 周岁不满 16 周岁	有	负有照护职责人员性侵罪	负有照护职责人员性侵罪	强制猥亵罪

  - 基本犯：5年以下有期徒刑
  - 加重犯：
    - 被害人众多、聚众、公共场所
    - 造成伤害或其他严重后果、手段恶劣

- **第六十八讲 侵犯人身自由的犯罪**
  - **1、非法拘禁罪**
    - 侵害法益：被害人意识到+各种剥夺人身自由，非单纯限制
      - 索债拘禁（合法债或非法债），定非法拘禁罪
        - 完全事出无因可能是绑架
      - 可利用恐惧或羞耻等
    - **基本犯：3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利**
    - **加重犯：殴打、侮辱情节或致人重伤，3年以上10年以下有期徒刑，致死转化犯**
      - 国家机关工作人员，利用职务之便非法拘禁的，从重处罚
    - 限制人身自由、有所侮辱，定寻衅滋事太重了，因此新增催收非法债务罪，刑罚降为3年以下
      - e.g. 张三非法拘禁李四，捆绑过紧导致李四死亡=非法拘禁致人死亡
      - e.g. 张三非法拘禁李四，张三按压反抗的李四窒息死亡，非法拘禁+过失故意杀人=故意杀人
      - e.g. 张三非法拘禁李四，李四辱骂、张三踹死李四，超越非法拘禁暴力范围=转化故意杀人
      - e.g. 张三非法拘禁李四，张三故意封住李四口鼻、致其死亡=非法拘禁、故意杀人数罪并罚
      - e.g. 张三非法拘禁李四，运送李四时超速发生事故、李四摔死=非法拘禁+交通肇事数罪并罚

- **2、绑架罪（有死刑）**
  - 以勒索财物等目的，使用暴力、胁迫或者其他方法绑架
  - 分为
    - 索财型型绑架
      - 当场给钱：抢劫
      - 事后给钱：绑架
    - 人质型绑架，索要的是财物以外的其他东西，如放人
      - 典型的继续犯，中途加入可以构成共犯
  - 既遂标准：控制了人，无需实际交付财物
    - 绑架后又实施故意伤害、故意杀人的，被绑架罪所包容，不单独定罪
    - 如实施强奸等犯罪行为的，则应实行数罪并罚
  - **基本犯：5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
  - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期，并处罚金或没收财产**
    - **致死、重伤，处无期、死刑，并处没收财产，不另定罪**
  - 竞合问题
    - **绑架+过失致人死亡=绑架罪+过失致人死亡想象竞合从一重**
    - **绑架+故意重伤、死亡=绑架罪加重犯无期、死刑并处没收财产**
    - **绑架+过失致人轻伤=绑架罪+故意伤人轻伤数罪并罚**
    - **绑架+故意杀人未遂=绑架罪、故意杀人未遂数罪并罚**
    - **绑架+后强奸=数罪并罚**
    - **绑架+后抢劫=从一重**
    - **抢劫+后绑架=数罪并罚**
    - 偷孩子
      - 索债为目的=非法拘禁
      - 以勒索为目的=绑架
      - 以出卖为目的=拐卖儿童罪
      - 以收养为目的=拐骗儿童罪
    - **没有绑架+谎称绑架索要财物=敲诈勒索**
    - **绑架了+撕票外的原因人死了+谎称绑架索要财物=绑架罪、敲诈勒索罪（诈骗想象竞合）**
      - e.g. 张三以绑架故意抱走李四家小孩，抱走途中不小心将小孩摔下悬崖，张三仍打电话谎称绑架勒索财物，张三该当何罪？
        - 绑架罪是继续犯，小孩跌落悬崖时绑架结束，前后分为2行为，前行为绑架与过失致人死亡想象竞合=绑架罪，后行为欺诈与敲诈勒索想象竞合=敲诈勒索，整体上绑架罪与敲诈勒索数罪并罚
    - e.g. 张三骗李四去非法拘禁，李四事实上偷偷实施了绑架

        - 张三、李四在非法拘禁范围内成立共同犯罪，李四还单独构成绑架罪
    - **e.g. 假定李四搞错人了**
        - 李四作为非法拘禁实行犯对象错误，法定符合说、具体符合说结论一致
        - 张三作为非法拘禁的教唆犯，对象错误产生在教唆后，属于打击错误，按具体符合说属于绑架罪的未遂，按法定符合说属于绑架罪的既遂
    - e.g. 张三与李四绑架甲女，张三对甲猥亵，李四不敢阻拦张三旁去抽烟，甲受轻伤，随后张三让李四挖坑准备埋人，李四良心发现只埋了层浮土，甲随后逃走报警
        - 李四构成绑架加故意杀人的中止及不作为的强制猥亵帮助犯，张三构成绑架加故意杀人的未遂及强制猥亵罪
- **3、拐卖妇女儿童罪（有死刑，对合犯是收买被拐卖妇女儿童罪）**
    - **以出卖为目的**，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为（抽象危险犯）
    - 基本犯：处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
    - 加重犯：10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
        - **情节特别严重的，处死刑，并处没收财产**
        - **情节严重的：**
            - 集团的首要分子、3个受害人以上、卖往境外的
            - 奸淫的、诱骗、强迫强迫卖淫的
            - 使用暴力、胁迫或者麻醉方法的、偷盗婴幼儿的
            - 重伤、死亡或者其他严重后果
    - **竞合问题**
        - 拐卖+女淫/诱骗卖淫=拐卖妇女、儿童罪
        - 拐卖+故意杀害、伤害等构成其他犯罪=数罪并罚
        - 拐卖/收买+组织、教唆犯罪的=拐卖妇女、儿童罪/收买被拐卖的妇女、儿童罪与组织、教唆的犯罪数罪并罚
- 4、诬告陷害罪
    - 捏造事实+虚假告发+意图陷害他人，使他人受刑事追究的行为
        - 捏造其他事实，可以构成诽谤罪
    - 区分报复陷害，诬告陷害是为了让你坐牢
- 5、刑讯逼供、暴力取证、虐待被监管人罪
    - 司法机关工作人员利用职权，对犯罪嫌疑人/证人/被监管人
    - 司法人员诱供不打击
- 6、强迫劳动罪
    - 运送、招募、协助等行为，也构成强迫劳动帮助犯
    - 单位可以构成强迫劳动罪

- **第六十九讲侵犯婚姻家庭权利的犯罪**
  - 1、暴力干涉婚姻自由罪
    - 既包括结婚自由，也包括离婚自由，丈夫阻拦妻子提出离婚不算
    - 基本犯：2-7年属于亲告罪
      - 结果加重犯：致被害人死亡（含自杀）7年以上，不是亲告罪
  - 2、重婚罪
    - 法律婚+法律婚/事实婚
    - 涉及军人构成破坏军婚，但情形上包含同居、范围更大
  - 3、虐待罪
    - 刑罚：同暴力干涉婚姻自由
    - pua、肉体伤害致人死亡或者自杀的=加重犯
  - 4、虐待被监护看护人罪
    - 3年以下有期徒刑、拘役
    - 虐待罪同时虐待监护看护人罪（如体校给小孩兴奋剂），从一重
    - 单位可以构成本罪，但是单位不构成虐待罪
  - 5、遗弃罪（纯正的不作为犯，非亲告）
    - 有扶养义务+抚养能力的人（单位不构成）
      - 对年老、年幼、患病、无独立生活能力的人拒绝抚养，情节恶劣的行为
    - 刑罚：5年以下有期徒刑、拘役、管制
- **第七十讲 侵犯名誉权、民主权利的犯罪**
  - **1、侮辱和诽谤罪**
    - 侮辱可以是真实事实；诽谤一定是虚假事实
    - 侮辱一般是当着被害人的面；诽谤是当面或背地里
    - 亲告罪侮辱、诽谤如果收集证据有困难，法院可以要求公安机关提供协助
  - 2、侵犯通信自由和私自拆开、隐匿、毁弃邮件电报罪
    - 侵犯通信自由，是一般主体，写信、电子邮件、短信、微信都是通信
    - 私自拆开、隐匿、毁弃邮件电报罪，是邮政工作人员所实施的
  - **3、侵犯公民个人信息罪**
    - 一般主体的犯罪，各种方法获取以及提供（得到当事人同意不算）
    - 侵犯：可识别为具体的人，不是单纯的隐私
      - 包括：身份识别信息、活动情况、财产状况、健康状况等
      - 案例涉及：银行短信验证码、居民身份证信息、人脸识别信息
    - 人肉搜索
      - 匿名搜集、提供特定的人或者事的信息，以查找人物身份或者事件真相的群众运动。

- 但是法律也保护伦理道德，e.g. 原配人肉小三，不打击；小三人肉原配，打击
- 4、侮辱和损害商业信誉和商品声誉
  - 侮辱对象是自然人；损害商业信誉和商品声誉对象是单位

第五章 财产犯罪

- 占有：有排除和利用意思，尊重财物的使用价值
- 破坏：无利用意思，不尊重财物的使用价值
- **第七十一讲 强制占有型的财产犯罪**
  - **1、抢劫罪（有死刑）**
    - 侵犯法益：人身权或财产权
      - 犯罪对象是他人所有、保管或占有的财物
      - 抢劫违禁物品也可成立本罪（归国家）
      - 抢劫违禁物品+利用违禁物品实施其他犯罪=抢劫罪和其他犯罪数罪并罚
    - 行为方式：暴力、胁迫、其他方法，使人不能反抗、不知反抗、不敢反抗
      - 强制手段与获得财产具有因果关系，整体上时空没有间断（当场性）
      - 其他方法：迷醉型抢劫，泼粪抢劫、把老板关起来拿钱、猪八戒拿仙女衣服
      - 既包括积极财产的增加，也包括消极财产的减少（不给钱）
        - 索债没有非法占有目的、非抢劫，可以故意伤害、非法侵入住宅、非法拘禁等
    - **既遂：侵犯了人身权（轻伤）、财产权（没有数额要求）的任何一种**
    - **主体：14周岁以上即可承担刑事责任，但14周岁以上不满16周岁不构成转化型抢劫的主体**
      - 14-16岁抢劫枪支弹药、携带凶器抢夺都定抢劫，抢夺致死、致重伤定故意杀人和故意伤害致重伤
    - **基本犯：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
    - **加重犯：10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，并处罚金或没收财产**
      - **8种加重情节**
        - **入户抢劫：侵犯住宅安宁权（与外界相对隔离的场所）**
          - 在宿舍、酒店、民宿，不是入户抢劫
            - 前店后家：在非营业时间认定为入户抢劫；营业时间则看营业区和生活区有没有明显隔断，无明显隔断不叫入户抢劫
          - **入户时基于人身、财产犯罪目的进入，则为入户抢劫**
            - e.g. 入户时得到户主允诺，后临时起意可认定普通抢劫
        - **在公共交通工具上抢劫**
          - **运营中的大型/中型的交通工具，具有公然性、侵害交通运输安全**
            - e.g. 卡bug，拦车+让乘客下车抢劫，依旧算

- **抢劫银行或金融机构**
  - 包括使用中的运钞车、银行或金融机构保险柜里的钱
  - 抢办公用品和办业务的老大爷不算
- **多次抢劫或数额巨大**
  - 多次：3次以上+每次都构成犯罪（时空切断）
  - 数额：实际抢到数额，各省3万元-10万以上
- **抢劫致人重伤或死亡**
  - 强制手段、取财行为二者之一与致人重伤、死亡间存在因果关系
  - 致人重伤、死亡既包括被害人，也包括第三人
  - 致人重伤、死亡既包括过失，也包括故意
- **冒充军警人员抢劫**
  - 真警察抢劫不属干此类，应按普通刑从重处罚
- **持枪抢劫**
  - 使用、显示持有、佩戴的枪支，**不包括假枪**
- **抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的**
  - 指武装部队、武装警察所使用的物资

- **转化型抢劫**
  - **盗诈抢，为窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，当场使用暴力或者以暴力相威胁的**
    - 正说：前罪已既遂，或
      - 数额接近较大标准的
      - 暴力造成轻微伤以上后果的
      - 使用凶器相威胁的
      - 在交通工具、入户实施前罪又实施上述暴力行为的
    - 转化、加重三级跳：张三在入户和交通工具上盗窃、抢夺，被发现后掏出凶器实施暴力，直接加重犯抢劫10年以上
    - 单纯为了摆脱，没有造成**轻伤以上**结果，可不认定转化
    - 折中说：应对财产性作必要缩限
      - 如使用假币不涉及上述诈骗，具有财产性的盗伐林木则算盗窃
  - e.g. **对象错误、打击错误都转：**盗窃后误以为是主人追来一脚把表哥踹死，盗窃后向主人一刀飞出把路人甲扎死
  - e.g. **区分一般抢劫中的认识错误：**如张三撬锁时误以为上楼的李四是主人，一脚飞去将李四踢成重伤，主观是盗窃转抢劫、客观是盗窃和故意伤害行为——盗窃的既遂和抢劫的未遂
  - **e.g. 张三去李四家盗窃，张三为了防止睡着的李四醒来，先下手为强将李四杀死——盗窃罪和故意杀人数罪并罚**

- **e.g. 张三去李四家盗窃，刚开始着手李四醒来，张三将李四杀死——盗窃罪未遂和一般的抢劫罪致人死亡**
- **e.g. 张三去李四家盗窃，李四在说梦话，张三以为李四醒来了将其杀死，张三主观上是抢劫杀人，客观上是盗窃杀人——盗窃既遂与抢劫未遂想象竞合从一重，另与故意杀人数罪并罚**
- 转化抢劫的共犯
  - e.g. 张三李四共同盗窃，李四望风，张三盗窃结束后抗拒抓捕将被害人打伤——张三抢劫罪、李四盗窃罪
  - e.g. 张三盗窃后跑路，知道真相的李四在张三的授意下，对被害人实施暴力以帮助张三跑路——张三李四转化型抢劫共犯
  - e.g. 张三盗窃后跑路，向追来的被害人投掷石块，李四投掷石块将被害人砸死而张三不知情——张三李四转化型抢劫共犯，李四是片面共犯
  - e.g. 张三盗窃后跑路，知道真相的李四在张三不知情的情况下，阻拦被害人并将其杀死——张三盗窃既遂，李四故意杀人罪和窝藏罪想象竞合
  - e.g. 张三修水管时盗窃被主人发现，将宝物交给旁边的李四，主人想搜查张三时，李四动手将主人打成重伤——张三李四盗窃既遂，李四另外构成故意伤害、掩饰隐瞒犯罪所得想象竞合从一重
- 3种特殊抢劫
  - **以毁坏财物为目的：聚众打砸抢，是首要分子定抢劫罪**
  - **携带凶器抢夺：定抢劫罪**，直接/间接携带，只要随时可以支配即可，如果携带+显露是标准型抢劫
- 抢劫免债
  - 直接抢劫欠条——抢劫罪
  - **为了免债而杀人——通说认为定故意杀人、侵占**
    - **还可以把债理解为财产性利益，定抢劫致人死亡，由于侵占是亲告罪、且故意杀人没有罚金和没收财产，故后者可能更能实现罪刑均衡**
- 抢劫与绑架
  - 绑架有可能不索财，抢劫具有当场性
- 抢劫和敲诈勒索
  - 抢劫是使人不能反抗、不知反抗、不敢反抗
  - 敲诈勒索是使人恐惧，但是可以反抗
- 抢劫亲属一般不构成抢劫，但教唆、伙同他人可以构成

- **2、抢夺罪**
  - 公然+对物的暴力，可能间接上造成对人的伤害
    - 而抢劫的本质是对人的暴力
  - **基本犯：数额较大，3年以下有期徒刑、拘役、管制，并处或单处罚金**
    - 多次：2年内3次以上抢夺的，不考虑数额直接入罪

- **加重犯：数额巨大、严重情节，3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金**
  - **数额特别巨大或特别严重情节，10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产**
    - 抢夺无致死的结果加重犯（可以情节加重），如涉及抢夺致伤、致死，想象竞合从一重
- **严重飞车抢夺=抢劫罪**
  - 驾车逼挤、撞击或强行逼倒他人以排除反抗夺取财物的
  - 驾车强抢财物，因被害人不放手而强拉硬拽劫财的
  - 明知驾车强抢会致人伤亡，仍然强夺并放任造成轻伤以上后果的

- **3、敲诈勒索**
  - 刑罚：同抢夺
  - **2种入罪形式**
    - 数额：2千至5千以上
    - 多次：2年内3次敲诈以上（抢夺、敲诈、盗窃入罪，区分抢劫是加重）
  - **数额特别巨大：50万，10年以上**
  - 敲诈勒索当场没有严重的暴力威胁，否则是抢劫
  - 敲诈索财的威胁结果可以是当场也可以是未来
  - 正当行使权利构成不构成敲诈：有权利基础或社会正常观念不构成
- 4、聚众哄抢罪
  - 数额较大或情节严重，只处罚首要分子和积极参加者

- **第七十二讲 平和占有型的财产犯罪**
  - **1、盗窃罪**
    - 他人所有、保管、占有或控制内的财物，偷自己借出去的东西也是盗窃
      - 死亡时间较短死者占有，较长定侵占
      - e.g. 在他人家里盗窃他人钻戒藏在抽水马桶里，钻戒虽在家但主人已失去控制，构成盗窃
      - e.g. 财物所有人从小偷手中偷回，不构成盗窃罪属于自救
      - e.g. 张三看上了李四家的名画遂对李四下药，李四喝下后出门了，张三再进入房间时发现李四不在遂将名画拿走，张三构成抢劫罪未遂和盗窃罪数罪并罚
      - e.g. 张三骗得李四银行手机验证码，张三属于盗窃，因李四对财物处分不知情
    - **入罪形式**
      - **数额较大**
      - **多次盗窃：2年内盗窃3次以上**
      - **入户盗窃**
      - **扒窃：公然性窃取他人随身携带的财物**
      - **携带凶器盗窃：管制刀具=犯罪工具，菜刀=司法机关证明**

- 数额较大、数额巨大、数额特别巨大的标准如下：
  - 较大：一千至三千以上
    - 偷救命钱（一千）、组织未成年偷、多次偷、多次罚、偷救灾物等不需要数额较大
  - 巨大：五千元至二万元以上
  - 特别巨大：三万元至十万元以上
- 盗窃都是【结果犯】，没偷到属于未遂（不处理），**但具有下列情形应当依法追究刑事责任：**
  - **以数额巨大的财物为盗窃目标的**
  - **以珍贵文物为盗窃目标的**
  - **其他情节严重的情形**
  - **盗窃违禁物品（e.g. 假币），不需要考虑数额**
  - **如果在有很多钱或贵重物品的地方盗窃，即使数额较小，或拿到了假货，也定为盗窃罪的未遂**（e.g. 财务室盗窃250元，金店盗窃假货）
- **刑罚：同抢夺**
- **特殊的盗窃**
  - 盗窃信用卡并使用
  - 盗窃两种特殊的发票（增值税专用发票、出口退税发票）
  - 偷网、偷话费自用，或转卖（看销赃数）
- 盗窃计算问题
  - 不记名有价证券按票面数额（如彩票），记名的有价证券兑现的价值+失主损失
  - 偷车又将车作为工具去偷其他，车价值计算在内
- **盗墓：作为盗掘古文化遗址、古墓葬罪**
- **注意按照法律损失说，盗窃赃物出售可能对买家产生损失从而构成诈骗**

- **2、诈骗罪**
  - 诈骗在客观上有5个环节（既遂）：
    - 欺诈行为+产生错误认识+财产处分+取得财产+遭受损失
      - 欺骗包括积极骗取，也包括消极隐瞒
  - **刑罚：同抢夺**
    - 3千到1万以上构成诈骗的“数额较大”
    - 电信诈骗：发诈骗信息5千条、诈骗电话500人次、网页浏览量5千次以上的，未遂起算+非法利用信息网络罪
  - 特殊的诈骗：三角诈骗
    - 法院诬告间接正犯、保姆取衣服
    - 工商骗取股权转让不算，工商没有处分权
  - 区分盗窃与诈骗：看是否有处分权、占有

- e.g. 植入木马程序骗点击付款1元，盗窃
- e.g. 到付50元里面是1块钱的货物，诈骗
- e.g. 覆盖商家二维码，是对客人的诈骗罪还是店家的盗窃罪?
- e.g. 偷电盗窃，改电表抄表少交费诈骗
- e.g. 超市薯片袋装相机，盗窃
- e.g. 超市相机盒装2相机
  - 根据抽象处分说，构成诈骗；根据具体处分说，得清楚处分数量金额才构成处分，构成盗窃
- e.g. 张三欺骗外地人李四家是自己的树并卖掉树，事实层面外地人没有财物损失，法律层面外地人买的是瑕疵物，理论上盗窃与诈骗是互斥的，但这里可能同时存在
- e.g. 套路贷：假借民间借贷恶意制造违约责任，非法占有被害人财物，构成诈骗与敲诈勒索

- **3、侵占罪（纯正亲告罪）**
  - **基本犯：2年以下有期徒刑、拘役或罚金（没有管制？）**
  - **加重犯：2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金**
  - 构成：非法占有+拒不返还+数额较大
  - 保管人非法占有：侵占，保管辅助人非法占有——盗窃
  - 保管人把箱子拿走：侵占，拿箱子里面的东西——盗窃
    - e.g. 张三偷东西后将赃物扔出墙后再逃走，李四墙外路过拾走是侵占
    - e.g. 张三在网吧掉了手机，李四看见后拿走，网吧对手机无因管理，李四主观上是侵占，但客观上构成盗窃
    - e.g. 在流动性很强的地铁上捡了司机的包，主观上是对其他乘客包的侵占，客观上也构成侵占
- 4、职务侵占罪
  - 刑罚同抢夺，国有的（不含国有控股企业工作人员）侵占是贪污
    - 职务侵占一般的数额较大，是贪污罪的2倍即6万
  - 区分职业便利和职务便利：工地搬运工对生产材料（无占有）/财物经理对管理权限内的财物
  - 单位遭受财务损失

- **第七十三讲 挪用占有型的财产犯罪**
  - **1、挪用公款罪**
    - 国有主体挪作私用
    - 三种行为方式：同挪用资金
  - **2、挪用资金罪**
    - 主体：非国主体挪作私用

- 三种行为方式：
  - **超期未还型：借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的**
  - **营利活动型：数额较大、进行营利活动的，无需时间长短**
  - **非法活动型：只要非法活动**
    - 如拿去走私，数罪并罚
- 普通刑：3年以下有期徒刑、拘役
- 加重犯：3年以上7年以下有期徒刑
  - 数额特别巨大，7年以上
- 从宽情节：提请公诉前退还，从轻、减轻或免除

- **2、挪用特定款物罪**
  - 针对掌管特定款物相关人，挪用国家用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的行为
  - 挪作公用、他用，不能是私用
    - 如果挪用特定款物做私用，则挪用公款罪从重处罚
    - 违反财经管理制度，所谓的专款专用

- **第七十四讲 破坏型的财产犯罪**
  - 1、故意毁坏财物罪
    - 和占有型犯罪的罪数问题
      - 如果采用破坏型手段盗窃公司财物，造成其他财物损毁的，以盗窃罪从重处罚
      - 如果同时构成盗窃罪和其他犯罪，择一重罪从重处罚
        - e.g. 寺庙偷一级保护佛头，盗窃与故意毁坏文物从一重
        - e.g. 毒羊并偷走出售，盗窃与故意毁坏财物从一重，定盗窃
      - 如果盗窃行为为构成犯罪，但损坏财物构成犯罪的，以其他犯罪定罪处罚
  - 2、破坏生产经营罪（破坏生产工具、耕畜）
    - 毁坏劳动结果是故意毁坏财物，破坏生产经营相对故意毁坏财物是特别法优先适用
  - 3、拒不支付劳动报酬罪
    - 有作为义务+有作为能力：以转移、逃匿等方法逃避支付或有能力而不支付农民工工资、数额较大
      - 经政府有关部门责令支付、仍不支付，**需有行政处置的前置程序、才可构成本罪**
      - 包括从事违法或没有资质的行业的人员
    - 从宽：提起公诉前给钱了，没有农民工跳楼，可减轻或免除处罚

- **第六章 妨碍社会管理秩序罪**
  - **第七十五讲 扰乱公共秩序罪**
    - **1、妨害公务罪**

- 暴力、威胁方法阻碍国家工作人员、阻碍人大代表、救灾的红十字会、国安和公安机关依法履行【实质合法】职务
  - 针对执法人员的直接或间接暴力，躺地上打自己不算
  - 国安工作无需暴力威胁仅需造成严重后果
  - 应知是在执法否则是假想防卫（过失对轻伤不承担责任）
- 与其他法条竞合：一般需要数罪并罚
  - 2类特殊包容犯加重情节：毒品犯罪、偷越国边境犯罪
- **【袭警罪】与妨碍公务罪分裂出来了，针对人民警察直接暴力袭击**
  - 妨碍公务刑罚：3年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金
  - 针对辅警=妨害公务，一起针对=袭警
  - 袭警罪：3年以下有期徒刑、拘役、管制（**无罚金**）
    - 枪支、管制刀具、开车撞人等严重情形，3年以上7年以下有期徒刑
- **2、招摇撞骗罪**
  - **假冒国家机关工作人员**的身份或职称，为谋取非法利益进行诈骗，侵害的是国家机关的威信及其正常活动
    - 如果不是国家工作人员，则是**诈骗罪或其他罪**
      - e.g. 冒充军人招摇撞骗罪
    - **e.g. 假冒省长骗钱，诈骗（侵犯财产权）+招摇撞骗（侵害声誉），诈骗最高刑是无期、招摇撞骗最高刑是15年，定诈骗**
    - e.g. 假冒省长骗色，招摇撞骗
    - **e.g. 假冒省长骗钱又骗色，骗钱想象竞合定诈骗，骗色招摇撞骗，数行为数法益数罪并罚**
    - e.g. 假冒省长公子骗钱，诈骗罪
    - e.g. 假冒省长公子骗色，不知道
  - 冒充警察加重处罚，冒充军人定冒充军人招摇撞骗罪
- **3、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪**
  - 公领域，文书证买卖都构成犯罪
  - 私领域，只保护印章，打击卖
- 4、伪造、变造居民身份证件罪
  - 包括身份证、护照、社保卡、驾照
  - 不包括学生证、工作证件
  - 贩卖者和购买者，都构成犯罪
- 5、使用虚假身份证件罪、盗用身份证件罪
  - 常与其他罪竞合，从一重罪
- 6、考试舞弊类主要的3个罪

- 组织考试作弊罪
  - 一定是法律规定的国家考试（不包括中考、46级、亚运会等，包括高考体育特长生加分比赛考试）
  - e.g. 枪手和雇佣者构成代替考试罪；驾校老板构成行贿罪和滥用职权教唆犯想象竞合，与组织考试作弊罪数罪并罚；交警构成滥用职权、组织考试作弊罪帮助犯想象竞合从一重，同时与受贿罪数罪并罚
- 非法出售、提供试题、答案罪
  - 给的假的、错的也算
  - e.g. 卖假题诈骗罪
- 代替考试罪

- **7、冒名顶替罪：读书、找工作、当公务员**
- 8、聚众犯罪
  - **所有成员均构成犯罪：越狱类，**组织越狱罪（首要分子肯定是主犯）、暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪
  - **惩罚打击首要分子和积极分子：**聚众斗殴罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪
    - 聚众斗殴罪加重：人数多、次数多、十字路口、持械
      - 致人重伤、死亡直接转化故意伤害、故意杀人
        - e.g. 王五转化杀人，首要分子张三也要担责
  - **惩罚首要分子和多次参加者：**聚众淫乱罪
  - **惩罚首要分子：**打砸抢的抢劫罪、聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪
- 9、组织、领导和积极参加黑社会组织罪
  - 黑社会组织：
    - 组织性，较稳定，10人以上
    - 经济性，要有经济追求
    - 破坏性，有文有武，没有犯罪行为都算不上黑社会，头子对概括性故意的犯罪承担全部责任
    - 对抗性，对抗经济和社会秩序
  - 包庇、纵容黑社会性质组织罪（保护伞不是必有项）
    - 和包庇罪的竞合关系
    - 主体一定是国家机关工作人员（普通老百姓不配拥有这个罪）
- 10、赌博罪
  - 赌博出老千是诈骗罪
  - 开设赌场罪：起点5年以上，比赌博罪重
    - 可以是实体赌场，或虚拟赌场
      - e.g. 网络游戏奖品如果能兑换为法定货币，抽奖构成赌博

        - 小区提供场地、茶水服务的抽头不算
    - 组织参与国境外赌博罪
- 11、计算机类犯罪
    - 非法侵入计算机信息系统罪
        - **仅限于侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机系统**
    - 破坏计算机信息系统罪（一般与前罪伴随）
        - 对数据和程序，增加、删除、修改、干扰等，造成严重后果行为
        - 手机，可以解释为计算机
    - 拒不履行信息网络安全管理义务罪
        - **特殊主体不作为犯：网络服务提供者**
        - 经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，有下列情形：
            - 致使违法信息大量传播、用户信息泄露、刑事案件证据灭失、其他严重情节的
        - e.g. 用网络搜索引擎，搜索的第一个网址不是政府官方网址，是诈骗网址，则报案，政府必须采取文书形式警告，如果拒不改正，则构成犯罪
- 12、网络类犯罪
    - **非法利用信息网络罪（非信罪）**
        - 利用信息网络犯罪，犯罪预备行为的正犯化
        - 注意预备的不是犯罪，比如违反行政治安等
    - **帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）**
        - 利用信息网络，犯罪帮助行为的正犯化
            - 提供信用卡、银行账户、互联网接入、服务器托管、信息传输储存、广告推广等帮助，情节严重的
        - **上家犯罪即便还没有确定、到案、裁判、责任阻却等，但不影响帮信罪的认定**
    - 利用计算机实施：金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家机密、经济情报或商业秘密等，牵连犯从一重论处即可
- 13、虚假信息类犯罪
    - 投放虚假危险物质罪、编造故意传播虚假恐怖信息罪
    - 故意编造传播虚假信息罪
- 14、寻衅滋事罪
    - 肆意挑衅、随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为
    - 标准的兜底罪，和其他罪从一重罪论处
- 15、传授犯罪方法罪：可能还涉及其他的教唆
- 16、盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰罪
- 17、侮辱国旗、国徽、**国歌罪**

- 18、**高空抛物罪（抽象危险，1年以下有期徒刑、拘役、管制，可罚金）**
- 19、催收非法债务罪
- 20、侵害英雄烈士名誉荣誉罪

- **第七十六讲 妨害司法罪**
  - 1、伪证罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**，抽象危险犯，侵害司法公正审判秩序
    - 行为人：**证人（可以包括被害人）、鉴定人、记录人、翻译人**
      - 被告人教唆他人作伪证本身缺乏期待可能性，可能构成妨害作证罪
    - 时间：立案之后的过程（立案前可能属于诬告陷害罪，如具有高度伴随关系从一重）
  - 2、辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**
    - 律师伪证罪，除毁灭、伪造证据外，还有威胁、引诱证人作伪证
      - 为了避免306条成为打击报复律师的工具，刑诉44条进行了修改，原诉承办侦查机关要回避，且要通知律所和当地律协
      - 辩护人、诉代提供、出示、引用的证言或其他证据失实，不是有意为之的，不属于伪造证据
  - 3、妨害作证罪
    - 采用暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的行为
    - 证人**包括被害人、鉴定人，但不能包括翻译人和记录人**
  - 4、帮助毁灭、伪造证据罪
    - 帮助当事人毁灭、伪造证据罪，情节严重的
    - **不包括被告人自己，必须是别人帮助**
      - e.g. 张三指使凶手李四回到犯罪现场擦掉指纹，张三构成帮助毁灭伪造证据罪的教唆犯，而李四由于缺乏期待阻却事由不追究责任
  - 5、虚假诉讼罪（无中生有，部分篡改不算）
    - **捏造事实提【民事诉讼】，实行犯是原告，被告可能共犯（骗法院）**
    - 与诈骗罪的关系（争议）
      - 只构成虚假诉讼：宣告国外打工的老公死亡
      - 也构成诈骗：捏造假儿子规避亲儿子继承房产
      - 只构成诈骗罪：被告单方面捏造事实欺骗法院，原告10万合同改50万
  - 6、掩饰隐瞒犯罪所得罪
    - 行为人：自然人、单位
    - 包括明知是犯罪所得而购买
  - 7、窝藏、包庇罪
    - **只发生在【刑事诉讼】中**

        - **选择性罪名，窝藏（物理藏人）和包庇（藏罪）两个罪**
        - **针对犯罪嫌疑人实施，是抽象危险犯（司法机关其实知道嫌疑人线索）**
            - 窝藏不含精神劝说、通风报信，包括提供住所、车辆、财物
                - **例外：卖淫嫖娼类犯罪，旅馆对公安机关查处活动的通风报信直接认定为本罪**
            - 伪造罪轻、无罪证据，除伪证罪还可构成包庇
        - 特殊情况
            - 对于未达责任能力犯罪的人窝藏，依然可以构成窝藏包庇
        - **单纯的知情不举，一般不构成犯罪，但是有3个罪除外**
            - 拒绝提供间谍犯罪
            - 拒绝提供恐怖主义犯罪
            - 拒绝提供极端主义犯罪
    - 8、逃脱罪
        - 正确羁押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人
        - 错误羁押的、管制、缓刑的不构成本罪
    - **9、拒不执行判决裁定罪**
        - 可以自然人或单位构成
        - 纯正的不作为犯，诉讼后、判决前，有能力而拒绝
- **第七十七讲 妨害国（边）境管理罪**
    - 1、组织他人偷越国（边）境罪
    - 2、运送他人偷越国（边）境罪
    - 3、偷越国（边）境罪
- **第七十八讲 妨害文物管理罪**
    - 1、倒卖文物罪
    - 2、盗掘古文化遗址、古墓葬与盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪
    - 3、故意毁坏文物罪、故意毁损名胜古迹罪
        - **文物的过失毁损，构成犯罪**
    - 4、非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪，非法出售、私藏文物藏品罪**（单位犯罪）**
        - 珍贵文物，既不能卖，也不能送
        - 一般乾隆60年以前的文物，都叫线上文物、珍贵文物
        - 乾隆60年之后的文物，有些属于珍贵文物，有些不属于
        - 有博物馆、图书馆等单位违反文物保护法规，将国家保护的文物藏品出售或者私自赠送给非国有单位或者个人的行为
- **第七十九讲 危害公共卫生罪**
    - 1、医疗事故罪

        - 业务过失
        - 主体是医务人员，包括医生、护士、药剂人员
    - 2、非法行医罪
        - 非医生构成这个罪，医生不可能构成这个罪
            - 医生有两个证书，资格证、执业证
        - 要反复、经常、多次，一次非法行医把人搞死，不构成非法行医罪
    - 3、非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪和非法植入基因编辑、克隆胚胎罪
- **第八十讲 破化环境资源保护罪**
    - 1、污染环境罪
        - 故意犯罪+具体危险犯，无需严重后果，严重后果是加重情节
        - 只要污染环境，就构成犯罪，有共同犯罪
        - **刑法修正案（十一）增加了4种加重情节**
            - 在依法确定的重点保护区域排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质+情节特别严重
            - 向国家确定的重要江河、湖泊水域排放、倾倒、处置有放射性的废物、有毒物质＋情节特别严重
            - 致使大量永久基本农田基本功能丧失/遭受永久性破坏的
            - 致使多人重伤、严重疾病/严重残疾、死亡的
        - **想象竞合**
            - 违反国家规定，排放污染物质，同时构成污染环境罪、非法处置进口的固体废物罪、投放危险物质罪等犯罪的，以重罪论处
            - 环评机构或其人员，故意提供虚假环评文件/文件重大失实 +严重后果=提供虚假证明文件罪/出具证明文件重大失实罪明
            - 知他人无危险废物经营许可证，仍向其提供或委托其收集、 贮存、利用、处置危险废物，严重污染环境的，成立共同犯罪
    - 2、危害珍贵、濒危野生动物罪
        - 捕猎、杀害、买卖濒危野生动物，列入国家重点保护名录的野生动物
        - 人工驯养的上述物种，不再一律认定为本罪的犯罪对象
    - 3、非法狩猎罪
        - 三有动物，在禁猎期、禁猎区使用禁猎工具和方法，构成此罪
    - 4、非法捕猎、收购、运输、出售陆生野生动物罪
        - 为了吃
        - 可能与掩隐罪竞合
    - 5、盗伐林木罪
        - **砍的别人的树**
    - 6、滥伐林木罪

        - **砍的自己 树**
- **第八十一讲 走私、贩卖、运输、制造毒品罪**
    - **1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪（有死刑）**
        - 选择性罪名，主体是自然人或单位，客观是各类毒品，**数量不影响入罪但影响量刑，数量以查证计算不论纯度**
            - 大量掺假、成分复杂、新型毒品或死刑犯，应作出含量鉴定
        - 走私：非法运输、携带、邮寄毒品进出国边境，收购走私的毒品也算
        - 贩卖：出售自行制造的毒品
            - **既遂标准：交付、转移（给没给钱不管）**
            - 居间介绍构成共犯，与居间倒卖区别
            - 注意以劳务和其他物品支付毒资情形
            - 注意贩卖与诈骗、间接正犯的竞合
            - 纯粹的相互交换毒品体验，不属于贩卖
            - 少量蹭吸不算贩卖，大量属于加价代购是贩卖
            - 明知是毒贩，贩卖合法麻精药品的，以贩卖毒品罪处罚
        - 运输：
            - 掩护运输，不应将其他物品计入毒品数量
            - 分段运输，无共谋和意思联络不构成运输共犯，老板对全部担责
        - 制造：如果分装是必备环节则分装也构成制造
            - **温度没控制好制造失败：未遂，做出来了就既遂**
            - **迷信犯：阿司匹林和树叶神奇配方，不能犯**
            - 为了逃避侦查对物质形态和比例进行处理不认定是制造毒品
        - 基本犯：最低3年以下有期徒刑、拘役、管制并处罚金
        - **加重犯：15年有期徒刑、无期、死刑，并处没收财产**
            - 毒品数量大、毒品集团首要分子、武装掩护
            - 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的（妨害公务罪不另行定罪，本罪加重）
            - 有组织的国际贩毒活动（非零散跨国）
        - **毒品再犯要从重处罚（这里是再犯非累犯）**
        - **共犯既遂标准：居间介绍了，提供了，教唆未成年了（从重）**
        - 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的，属于加重情节
    - **2、非法持有毒品罪（兜底罪）**
        - 吸毒本身不是犯罪
        - 有证据证明替他人暂存/自用，可认定为持有毒品的窝藏罪/持有毒品罪
        - 推定为非法持有：

        - 邮寄收件方，代签收者不知情且不是共犯
        - 替人代购没牟利、变相牟利一般推定为非法持有，有牟利、或替贩卖者代购构成贩卖、贩卖共犯
    - 3、包庇毒品犯罪分子罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
    - 4、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪
    - 5、非法提供麻醉药品、精神药品罪
        - 确有证据证明出于疾病等目的，未经许可经营国家管制的麻精药品，不以毒品犯罪论处（铁马冰河案）
            - 还包括自用合理数量范围内携带、邮寄等
        - **第一个罪和本罪，以及非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪有单位犯罪，其他都无**
    - 6、妨害兴奋剂管理罪
        - 必须是国内和国际的重大赛事中涉及
    - 7、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪
    - 8、强迫他人吸毒罪
    - 9、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪
    - 10、容留他人吸毒罪
- **第八十二讲 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪**
    - 此类没有单位犯罪
    - 1、组织卖淫罪、强迫卖淫罪
        - 组织其他卖淫人员3人以上，不包括本人，无需营利为目的
            - 如果组织人外还容留其他人卖淫，则数罪并罚
            - 组织卖淫中强奸、杀害、伤害、绑架等行为，数罪并罚
        - 强迫未成年卖淫，从重处罚
    - 2、引诱、容留、介绍卖淫罪
        - 吸毒、卖淫本身都不是犯罪，但教唆（引诱）是犯罪
        - 嫖客之间分享信息不属于介绍犯罪
    - 3、引诱幼女卖淫罪
        - 引诱成年人、又引诱幼女，数罪并罚
        - 容留成年人、又容留幼女，构成容留卖淫罪一罪
    - 4、协助组织卖淫罪
        - 组织卖淫的帮助犯，独立成罪
            - 如果组织卖淫都不构成犯罪，则协助没有成立的可能性
            - 一般帮助犯的独立成罪不以正犯达成为前提，此处为特殊例外
        - 不包括拉皮条的，因为拉皮条构成介绍卖淫罪

- 5、传播性病罪
  - 场合：在卖淫嫖娼过程中，抽象的危险
  - 属于故意犯罪，是否有故意可推定
  - 明知有艾滋病而卖淫、嫖娼的，以传播性病罪从重处罚
  - 明知有艾滋病，不采取防范措施致他人感染的，定故意伤害罪（重伤）
    - 故意伤害重伤较传播性病罪更重，定故意伤害重伤
  - 在一夜情中传播艾滋病，对方没感染艾滋病，不构成犯罪
    - 在一夜情中传播艾滋病，导致对方感染艾滋病，可以构成故意伤害罪
- **第八十三讲 制造、贩卖、传播淫秽物品罪**
  - 淫秽物品的定义
    - 积极条件
      - 是指具体描绘性行为和露骨宣扬色情的秽淫性物品
      - 秽淫性物品，是指无端挑起人的性欲，就叫秽淫性物品，不包括令人恶心的物品
    - 消极条件
      - 是有关人体生理医学的科学著作、含有色情内容的艺术价值的文学艺术作品，不是淫秽物品
  - 1、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪
    - 目的：牟利
      - 画完小黄书还未出售，即构成既遂
    - 最高刑可以达到无期徒刑
  - 2、传播淫秽物品罪
    - 目的：非牟利
    - 最高刑是2年有期徒刑
  - 3、为他人提供书号出版淫秽书刊罪
    - 过失：可为单位，如单位为提供了书号、刊号、版号等
    - 故意：构成出版淫秽物品牟利罪
- 第八章 贪腐犯罪
  - **第八十四讲 贪污犯罪（只有故意犯罪）**
    - 主体：包括4类人
      - 公务员
      - 国有独资公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员
      - 国有机构委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员
        - **受委托人员仅能构成贪污罪的实行犯，其他如受贿构成非国家机关工作人员受贿罪，如挪用公款构成挪用资金罪**
      - 其他依照法律从事公务、行驶公权力的人员

        - 村官公务，陪审员
- **1、贪污贿赂罪**
    - 侵害法益：廉洁性及公共财产的所有权
        - 公共财产：国有的、集体的、扶贫公益事业的等
            - **ems偷包裹定盗窃，其他国有铁路等监守自盗均贪污**
            - 行为人应使公共财物实际转移，仅实施虚假平账认定为未遂
            - **财产利益不仅包括现存的，还可包括期待利益**
            - 如果侵犯的是企业财产，则可能为诈骗罪等等其他罪
    - **主观：个人非法占有（根本不想还）**
    - 行为：利用职务便利，侵吞、窃取、骗取等手段，造成本单位财产损失
        - 区别工作便利，职务便利仅限于人的工作职责
        - 侵吞：在国内公务活动接受礼物，应当交而不交公
    - 既遂：控制财物
    - **贪污不再是纯粹的数额犯**
        - 数额在3万以上直接认定为数额较大
        - 数额在1万以上且有严重情节的也入罪
    - 从宽情形：真诚悔过，积极退赃
    - 共犯：伙同贪污者
        - **国家与非国家工作人员勾结，各自利用职务便利将本单位财物占为己有，按照主犯性质定罪（官大的），贪污或职务侵占**
- **2、挪用公款罪**
    - 主体：国家工作人员，**不包括受委托管理财产的人员**
        - 单位挪用用于单位利益不构成本罪，可能是渎职罪
            - e.g. 某国有公司以公司名义将公款借给某事业单位使用，目的是安排儿子就业
    - **主观：个人非法占用（想还），追逐个人利益（成就与否不重要）**
        - 当然解释，单位利益挪用公款是出罪事由，单位利益挪用资金更不构成犯罪
        - 不想还、非法占有可以推定，如卷款潜逃、平账等推定贪污
    - 客观：仅限款（可适度扩张为有价证券），不含物，挪作私用
        - **区分：挪用特定款物罪既包括款也包括物，挪作他用（结果犯，要出现严重后果）**
            - e.g. 公车私用原本不构成犯罪，如果公车属于特定款物，则挪用公款从重处罚
    - 行为方式（可同时满足）
        - **超期未还型：个人使用+数额较大（5万以上）+超过3个月未还的**
            - e.g. 买房自用，买房投资是营利型

- **营利活动型：进行营利活动（合法的）+数额较大（5万以上）**
  - e.g. 张三挪用12万元公款半年，其中5万用于日常消费、5万用于炒股、2万用于赌博，由于非法活动型司法实践按3万，因此张三构成超期型12万、营利型5万
- **非法活动型：只要非法活动（实践标准：3万以上）**
  - 如拿去走私，数罪并罚
- 共犯：收款方是否有挪用共同犯意，比如借钱并参与策划平账
  - e.g. 张三唆使李四挪用公款供其炒股，事实上张三拿去贩毒，营利活动型和非法活动型在营利活动型重合，两人构成营利活动型挪用公款共犯，张三单独构成贩卖毒品罪
- **追诉时效：**
  - **挪用公款不是继续犯，是状态犯，单笔挪用3个月后开始算追诉时效（一直挪用继续犯除外）**
- 3、私分国有资产罪（单位贪污行为，只处罚自然人）
  - 如违规乱发奖金，雨露均沾（如果是少数人分掉是贪污罪）
    - e.g. 国有单位改制，企图吞掉100万应收款，5万打点公司会计让其先做假账，总的犯罪金额是105万，100万是未遂
- 4、巨额财产来源不明罪（兜底罪）
  - 国家工作人员的财产、支出明显超额且巨大，没有合理原因，差额部分以非法所得论
  - **如果在服刑期间，行贿人交代查明了来源不明财产的依据，按照漏罪先并后减**

- **第八十五讲 贿赂犯罪**
  - **1、受贿罪**
    - 公务员利用职务便利（含对下的职务便利），非法索财或收财物，为他人谋利的行为
    - 受贿物：能体现金钱对价关系的财物
      - 一般的提升职务/迁移户口/升学就业/提供女色等较难认定
    - 具体行为类型：
      - **索贿：**明示/默示（含骗贿）
        - 直接认定受贿，不要求实际办事
      - **收受贿赂：**有承诺、没拒绝
        - 根本就办不了是诈骗，能办不办可能是想象竞合
        - 经济受贿：逢年过节给领导送钱，是管理关系推定未来牟利
        - 事后受贿：在职先办事后收钱，**约定**+退休收钱也算
      - **斡旋受贿：公务员中间人+谋取不正当利益**
        - 中间人利用非职务便利（事实职权），找具体人办事（法律职权），**两者都是公务员且没有管理关系、同学亲友关系**

        - 如a找人办小孩上学，b是公安局长，c是教育局长。a找b送了20万块、托b找c，c碍于情面收了5万后未办事
            - a行贿罪，b构成斡旋受贿、行贿罪，c构成普通受贿罪
    - 受贿的既未遂标准：控制财物
        - e.g. 主观题考法，领导拿到银行卡和密码后未实际使用，张三到银行补卡把钱又取走了，张三是什么行为？
            - 如果认为领导已实际占有财物张三构成盗窃，如果认为领导没有实际占有张三构成侵占，如果认为财物要收归国家所有则领导没有产生财物损失（没有密码不构成控制）
    - 受贿故意的推定性问题
        - 特定关系人（近亲属、情妇）收受贿赂，领导知道后未退还或上交的，应当认定领导构成受贿罪，特定关系人构成利用影响力受贿罪
    - 受贿与贪污的区别
        - 贪污贪的是国家的钱，受贿是收自然人的钱
    - **司法工作人员特别规定**
        - 司法工作人员收受贿赂，犯徇私枉法罪或民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定失职罪，执行判决、裁定滥用职权罪，**同时又构成受贿罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚**
- **2、利用影响力受贿罪（受贿罪的兜底罪）**
    - 主体：在职、离职国家工作人员的近亲属或其他关系密切人（含斡旋受贿的独吞型）
        - 目的：谋取不正当利益
    - **对合犯：对有影响力的人行贿罪（自然人、单位均可构成）**
    - 利用事实职权、法律职权都算
        - 妻子收钱，领导知情属于受贿罪的共犯，不知情构成本罪
        - 妻子收钱后花掉了，领导得知后没有办法，也构成本罪
        - 若行贿人骗妻子与领导说好，领导知情后要妻子退钱、妻子其实没退，领导不构成受贿，妻子也不构成利用影响力受贿罪，行贿人构成行贿罪未遂
    - **区分受贿罪（含斡旋受贿）与本罪**
        - e.g. 同学捞人案，张三找到同学李四帮人办事，张三使用的是亲友关系与工作无关，张三收的50万中的10万送李四
            - 张三单独构成利用影响力受贿罪40万，以及行贿罪10万、徇私枉法教唆犯想象竞合从一重，前后数罪并罚；李四构成受贿罪10万和徇私枉法想象竞合从一重
        - **e.g. 离退休老干案，离退休老干原司机张三收钱，张三找到离退休老干李四托组织部长甲办事（没送钱）**
            - e.g. 分享型，司机与离退休老干分钱，两人构成利用影响力受贿罪共犯

        - e.g. 独吞型，司机独吞钱，司机单独构成利用影响力受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪
    - **e.g. 请公安局局长要工程款案，张三承包公立学校建设工程，完工后学校拖款不付，张三给公安局局长送钱帮忙，局长找校长（没送钱）成功付款**
        - 由于支付工程款是正当利益，因此收钱的局长不构成斡旋受贿，送钱的张三也不构成行贿罪
        - e.g. 如果张三直接找的校长送钱，张三同样不构成行贿罪，但校长利用法律职权构成受贿罪
    - **e.g. 前女友收钱案，张三找前女友李四，李四是教育局局长的情人，张三托其办儿子入学**
        - e.g. 分享型，李四与教育局局长分钱，李四构成利用影响力受贿罪、受贿罪帮助犯想象竞合，教育局局长构成受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪（张三认为教育局局长不知情，知情还构成行贿罪）
        - e.g. 独吞型，李四独吞钱，李四单独构成利用影响力受贿罪，张三构成对有影响力的人行贿罪
- 3、行贿罪
    - 行贿罪是指为谋取不正当利益（不正当利益包括，实体不正当和程序不正当），给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。按中国刑法属于渎职罪。
    - 本罪主要特征：
        - 行为人主观上出于故意，利用公职人员职务上的便利为自己谋取不正当利益
        - 客观上实施了以金钱、贵重物品、满足各种私欲等贿买行为
    - 行贿罪种类
        - 普通行贿罪
            - 如果是被索贿，领导收钱没办事不构成行贿罪
        - 经济行贿罪
    - 被追诉前主动交代行贿行为，可从轻或减轻处罚
- 4、单位行贿罪
    - 3—10年
- 5、单位受贿罪
    - 只针对国有单位
- 6、介绍贿赂罪
    - 居间介绍人，可给受贿也可给行贿（领导不知情是诈骗，领导没收时侵占）

- **第八十六讲 滥用职权罪和玩忽职守罪**
    - 渎职罪
        - 渎职罪的定义

        - 是指国家机关工作人员利用职务上的便利或者徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，妨害国家机关的正常活动，损害公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为
        - 国家机关工作人员/非国家机关工作人员，违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密
    - 2种基本的渎职
        - 滥用职权
            - 故意犯罪
        - 玩忽职守
            - 过失犯罪
- **第八十七讲 其他渎职罪**
    - 徇私枉法罪
        - 时间：发生在侦查、起诉、审判过程中
            - 可以与包庇罪想象竞合从一重
            - 刑事执行过程中，可能涉及徇私舞弊、假释罪
        - 行为：利用职权，且
            - 对明知无罪的追诉，或对明知有罪的包庇
            - 在刑事审判活动中故意违背事实和法律，枉法裁判
                - 刑附民案件的民事部分枉法的，也定徇私枉法罪
                - 纯民事案件定枉法裁判罪
            - 未利用职权可能构成包庇，包庇罪没有时间限制
    - 徇私枉法不移交刑事案件罪
        - 主体：行政执法人员，而非司法机关工作人员
            - 行政处罚而不移交刑事机关
    - 私放在押人员罪
        - 公职身份，故意犯罪
    - 失职致使在押人员脱逃罪
        - 公职身份，过失犯罪
    - 食品监管渎职罪
        - 可故意犯罪，可过失犯罪
    - 军人违反职责罪